بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

عرف شيخ

[١٥] أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْقَاضِي

١٣٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ: أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ.

قَالَ: أَوَ تُعَافِيْنِي، يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوْكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ، فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا»، فَمَا أَرْجُوْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

سهر: قوله: أو تعافيني: بالواو بعد الهمزة، والمعطوف عليه محذوف، أي أترحم وتعافيني؟ (اللمعات)

قوله: فبالحري: الرواية المشهورة بكسر الراء وتشديد الياء، بلفظ الصفة على وزن فعيل، بمعنى الخليق والجدير، فالباء زائدة، وهو مبتدأ، وما بعده خبره، والكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء، ويكون مقدار الحاجة إليه، وهو نصب على الحال، وقيل: أراد به مكفوفًا عني شرّها. (اللمعات)

عرف: بيان عدم وجود كتاب الأحكام في كتب الفقه: قوله: أبواب الأحكام: لا نجد كتاب الأحكام في كتب الفقه، بل نجد في كتب الحديث، ويذكر تحته مسائل مثل مسائل القضاء في الفقه.

شيخ: قوله: أبواب الأحكام إلخ: الأفضل والأولى أن لا يطلب الرجل القضاء، وإن وكل إليه فيتحرز مهما أمكن كما احترز ابن عمر رضي الله عنهما، فلذا قال علماؤنا وفقهاؤنا: يكره اختيار القضاء، وما ورد في الروايات: أن يطلب منه كفافًا، فهذا معاملة العدل والإنصاف ومقتضى القاضي، وما يعطي الله تعالى من الثواب فهو من فضله ولطفه لا عوض قضائنا، فلا يتعارض روايات الباب بالروايات اللاتي وردت في فضيلة القضاء وأجرها، وإن لم يكن الرجل قابلاً للقضاء أو يكون ظالمًا أو مرتشيًا فيه تضييع حقوق الناس فحرام، وإن اختار الرجل القضاء بغرض أن لا يتلف الأمن فلا بأس، ومع هذا ينبغي أن يكون اهتمامه بتذليل نفسه لا إلى فخر رتبة القضاء.

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ الْمُعْتَمِرُ هَذَا هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي جَمِيْلَةَ.*

١٣٤٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوْسَى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ (سهر) إِلَى نَفْسِهِ وَمَنْ جُبِرَ[1] عَلَيْهِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيُسَدِّدُهُ (سهر)».

١٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ خَيْثَمَةَ - وَهُوَ الْبَصْرِيُّ -

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ رَقْمِ (١٣٤٣): [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ: رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ»]. غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَ فِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد [الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيْرٍ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ»، وَ[سَهْلِ بْنِ عُبَيْدَةَ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ».

---

(١) وفي نسخة: "أجبر" بدل قوله: "جبر".

سهر: قوله: وكل: [بتخفيف الكاف، أي فوض إلى نفسه ولا يعان من الله.]
قوله: فيسدده: أي يعينه ويحمله على الصواب. (اللمعات)

عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ وَسَأَلَ فِيهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى. (أي أجود)

١٣٤٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». (قوت) (سهر)

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: فقد ذبح بغير سكين: معناه: التحذير من طلب القضاء، والذبح مجاز عن الهلاك وبغير سكين إعلام بأنه أراد به هلاك دينه لا هلاك بدنه، أو مبالغة؛ فإن الذبح بالسكين راحة وخلاص من الألم، وبغيره تعذيب، فضرب به المثل؛ ليكون أشد في التوقي منه؛ فإن الذبح بالسكين عناء ساعة، والآخر عناء عمر، كذا في "المجمع".

قوت: قوله: من ولي القضاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين: حمله الجمهور على الذم والترغيب عنه لما فيه من الخطر، وحمله ابن القاص على الترغيب فيه لما فيه من المجاهدة.

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ عرف

١٣٤٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ». عرف سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنهما. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.

سهر: قوله: وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق؛ لأن اجتهاده عبادة، ولا يؤجر على الخطأ، بل يوضع عنه الإثم فقط، وهذا في من كان جامعًا لآلة الاجتهاد، عارفًا بالأصول، عالمًا بوجوه القياس، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكلّف، ولا يعذر بالخطأ، بل يخاف عليه الوزر، ويدل عليه قوله ﷺ: القضاة ثلاثة: واحدهم في الجنة، واثنان في النار، الحديث، كذا قاله الطيبي.

عرف: **بيان محمل حديث الباب:** قوله: باب إلخ: قال الشاه ولي الله رحمه الله في "عقد الجيد": إن حديث الباب في حق القاضي لا في حق المفتي أو المجتهد، والقاضي الحاكم يحتاج إلى معرفة المسائل والوقائع أيضاً بخلاف المفتي. قوله: أجران إلخ: في مسند في رواية بسند ضعيف: "أن للمصيب عشر حسنات".

* * * *

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي كَيْفَ يَقْضِي

عرف شيخ

١٣٤٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ، عَنْ مُعَاذٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟» فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ.

قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ؟» قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ سهر رَأْيِي. قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ».

١٣٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو - ابْنِ أَخٍ لِلْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﷺ - عَنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، عَنْ مُعَاذٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ. هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ. وَأَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

سهر: قوله: أجتهد رأيي: الاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة، وتحمل المشقة. فيه دليل على شرعية القياس، كما تقرّر في أصول الفقه.

عرف: حديث الباب دليل حجية القياس والاجتهاد: قوله: باب إلخ: حديث الباب يفيد في القياس، وأخذه أرباب الأصول وتكلم فيه المحدثون؛ لأن الراوي عن معاذ ﷺ مبهم. أقول: إن الراوي عنه جماعة من أصحاب معاذ ﷺ، وأصحاب معاذ ﷺ ثقات فلا ضير، والحديث قوي، وقال البيهقي: إن الحديث وإن هو منقطع، لكنه مروي عن أصحاب معاذ، فيكون حجة، وأخذ أرباب القياس حديث الباب. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في القاضي كيف يقضي: علم من جواب معاذ ﷺ وسؤال رسول الله ﷺ عن كيفية القضاء أن العمل بالقياس ضروري بعد الكتاب والسنة.

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ الْعَادِلِ

١٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوْفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوْقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ، وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

١٣٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو بَكْرٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اللهُ[1] مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ». قوت قوت

أي بالنصرة والإعانة

---

(١) وفي نسخة: "إن الله" بدل قوله: "الله".

سهر: قوله: إن أحب الناس إلخ: لا بد من تخصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم إن أريد بالإمام العادل من جمع بين الكمالات العلمية والعملية إلى الغاية القصوى، ومع ذلك عدل بين خلق الله وسياستهم كالخلفاء الراشدين، فلا شبهة أنه أفضل ممن عداه، والظاهر أنه لبيان فضيلة العدل، وأن العادل أفضل ممن عداه من هذه الحيثية، والله تعالى أعلم. (اللمعات)

قوت: قوله: الله مع القاضي ما لم يجر: المراد بالمعية النصر والتوفيق، والهداية.
قوله: فإذا جار تخلى عنه: أي قطع عنه إعانته وتسديده، وتوفيقه لما أحدثه من الجور.

عرف = أقول: إن الاجتهاد الذي أعم من القياس الذي قسيم الكتاب والسنة والإجماع لا ينكره داود الظاهري، ولا يقال: إن داود الظاهري منكر القياس وليس بمجتهد، وإن أشار إليه في "الهداية"، لكن الحق أنه مجتهد، والاجتهاد يشتمل على تقييد المطلق وتخصيص العام وتفسير المجمل وتقديم النص على الظاهر، ومثل هذه الأبحاث، هذا، والله أعلم، وراجع تخريج "الهداية" من أحاديث الاجتهاد من القضاء.

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي لَا يَقْضِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَهُمَا

١٣٥٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ ﷺ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

١٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ ﷺ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ (سهر) بَابَهُ دُوْنَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ (قوت) وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا (سهر) أَغْلَقَ اللهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُوْنَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ». فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ ﷺ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

سهر: قوله: يغلق بابه: أي منع أرباب الحوائج أن يدخلوا عليه، ويعرضوا حوائجهم، والحاجة والخلة والمسكنة متقاربة المعنى، كررها تأكيدًا.

قوله: إلا أغلق الله أبواب السماء إلخ: أي أبعده ومنعه عما يطلبه ويسأله ويخيب دعوته، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: والخلة: بفتح المعجمة، الحاجة والفقر.

حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ ﷺ يُكْنَى أَبَا مَرْيَمَ.

١٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ﷺ - صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ *- نَحْوَ هَذَا الْحَدِيْثِ بِمَعْنَاهُ.**

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ»: [عَنْ النَّبِيِّ ﷺ...].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «بِمَعْنَاهُ»: [وَيَزِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ شَامِيٌّ، وَبُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ كُوْفِيٌّ.]

* * * *

(٧) بَابُ مَا جَاءَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

عرف شيخ

١٣٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبِي إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ قَاضٍ: أَنْ لَا تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا يَحْكُمُ الحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه اسْمُهُ نُفَيْعٌ.

سهر سهر

سهر: قوله: لا يحكم الحاكم: وهو أعم من أن يكون قاضيًا أو غيره.

قوله: وهو غضبان: لأنه يمنعه من التمكن من الاجتهاد والتثبت فيه، وكذلك حكم كل ما تغيّر من الأحوال كالجوع والعطش والمرض، وأمثال ذلك. (اللمعات)

عرف: **عدم القياس على النبي ﷺ في القضاء حال الغضب**: قوله: باب إلخ: لأن القضاء ينبغي أن يكون حالة الاعتدال، وثبت قضاؤه عليه السلام حالة الغضب، لكنه لا يقاس عليه سائر أناس أمته.

شيخ: قوله: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان: النهي عن القضاء حالة الغضب محمول إذا اشتد غضبه، حتى كاد لم يفرّق بين الحق والباطل، ويخاف تفويت الحقوق، وأما إذا لم ينته إلى ذلك المبلغ فيجوز القضاء.

* * * *

(٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْأُمَرَاءِ عرف

١٣٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيْدَ الْأَوْدِيِّ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ سهر، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ، فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرُدِدْتُ، فَقَالَ: «أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيْبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُوْلٌ سهر، وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِهَذَا دَعَوْتُكَ، وَامْضِ[1] لِعَمَلِكَ». بلفظ المجهول من الرد سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَالْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ.

حَدِيْثُ مُعَاذٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ.

---

(١) وفي نسخة: "فامض" بدل قوله: "وامض".

سهر: قوله: المغيرة بن شبيل: بمعجمة وموحدة مصغرًا، وهو أبو الطفيل البجلي، قاله في "المغني"، وفي "التقريب": المغيرة بن شبل بكسر المعجمة وسكون الموحدة، ويقال: بالتصغير البجلي الأحمسي أبو الطفيل الكوفي، ثقة من الرابعة.

قوله: لا تصيبن: [فيه إضمار تقديره: بعثت إليك لأوصيك وأقول لك إلخ.]

قوله: غلول: [وهو الخيانة في الغنيمة والفيء.]

عرف: **بيان عدم إجابة القاضي الدعوة وأقسام الهدية**: قوله: باب إلخ: قال أرباب متون الحنفية: إن القاضي لا يجيب دعوة رجل، إلا أن يكون من متعلقيه أو كان يدعوه قبل نصبه على منصب القضاء، والهدية على أربعة أقسام، وبحث ابن عابدين ﷺ في جواز دعوة المفتي وعدم الجواز.

حلي: قوله: لا تصيبن شيئا بغير إذني: قلت: أي بغير الشرع، لا أن إذن الحاكم يحلّل الحرام.

(٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ عرف

١٣٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنِ حَدِيْدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﷺ. سهر

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ. وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُوْلُ: حَدِيْثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.

سهر: قوله: الراشي: وهو المعطي، والمرتشي: وهو الآخذ، وإنما يلحقهما العقوبة إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي؛ لينال به باطلاً، ويتوصّل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصّل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه مضرة؛ فإنه غير داخل في هذا الوعيد، هذا ما قاله الطيبي، وفي "اللمعات": هذا ينبغي أن يكون في غير القُضاة والوُلاة؛ لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه، ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهم، فلا يجوز لهم الأخذ عليه، وأيضًا قيل: إذا كان عمل يستأجر عليه بمقدار هذه الأجرة فيأخذها لا يحرم، وأما كلمة أو عمل قليل لا يؤخذ عليه هذه الأجرة، فهو حرام.

قوله: وابن حديدة: كذا في أكثر النسخ، قال في "أسد الغابة" عن أبي نعيم وابن مندة: إنه الصواب، قال: وقيل: أبو حديدة، انتهى بالمعنى، وفي بعضها: وابن حيدة، وفي بعضها: أبي حديد.

عرف: معنى الرشوة وحكمها ومعنى الراشي والمرتشي والرائش: قوله: باب إلخ: الرشوة في اللغة: إدلاء الدلو في البئر، وقال فقهاؤنا: يجوز إعطاء الرشوة إذا كان مظلوماً، وإن كان ظالماً أو كان له غرض فاسد فلا يجوز، والراشي المعطي، والمرتشي الآخذ، ووقع في بعض كتب اللغة حديث: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش إلخ، و"الرائش" الوكيل بين الراشي والمرتشي، وأحاديث أرباب اللغة لا تكون بلا أصل، وذكر العسكري إمام اللغة في "كتاب الأمثال" قريب ألف حديث ليست بلا أصل.

١٣٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(١٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَبُوْلِ الْهَدِيَّةِ وَإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ

١٣٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيْعٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيْتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَالْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَسَلْمَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَلْقَمَةَ ﷺ. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: بزيع: بفتح موحدة فزاي مكسورة وفي آخره عين مهملة.

قوله: كراع: هو مستدقّ الساق من الغنم والبقر. (مجمع البحار)

* * * *

(١١) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ عَلَى مَنْ يُقْضَى لَهُ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

عرف

أي بغير حق

١٣٦٠ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما .....

عرف: حديث الباب يرد على الحنفية وبيان عنوان المسألة ومحمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: قالوا: إن حديث الباب يرد على الحنفية حين قالوا: إن القضاء نافذ ظاهراً وباطناً، وأنكره البخاري في كتاب الحيل أشد الإنكار.

أقول: ليست المسألة أن ينكر ذلك الإنكار؛ فإن عنوان المسألة - هذا قضاء القاضي بشهادة الزور في العقود والفسوخ لا في الأملاك المرسلة إذا كان المحل قابل الإنشاء، ولا يأخذ القاضي الرشوة - نافذ ظاهراً وباطناً وقيود أخر أيضاً، وأما الأملاك المرسلة فهي أن يدعي أن هذا الشيء لي، ولا يذكر سبب ملكه؛ فإنه قضاء ظاهراً لا باطناً، وأما وجه عدم نفاذه باطناً فذكر صاحب "الهداية" أن الشيء يتملك بأسباب عديدة فإذا قضي فالقضـــاء يكون بدل السبب، ولا وجه ترجيح بعض الأسباب على بعض، فيكون ترجيحاً بلا مرجح، والوجه إلى أن العقود والفسوخ في يد القاضي وقدرته بخلاف الأملاك المرسلة.

فعلى ما ذكر قلنا: إنه إذا ادعى رجل نكاح امرأة وشهد شاهدان، فحكم القاضي بنكاحه، حل له الاستمتاع، وزعم خصومنا أنا أخبرنا هذا الارتكاب بلا نكير، والحال أن هذا الزعم فاسد، وعلى المدعي والشاهدين وزر الآخرة، كما قال الشيخ في "الفتح"، وخلاف العراقيين والحجازيين في أن النكاح صحيح أم لا؟ والمرأة منكوحة أم لا؟ فقال الحجازيون: إنها تقوم عنده ولا تمكنه من نفسها، وقلنا: إنها تمكنه من نفسها.

ثم قال جماعة منا: إن القضاء بمنزلة النكاح حتى قالوا: إنه يجب عند هذا القضاء شاهدان مثل ما يكون الشاهدان في النكاح، وقيل: لا يجب الشاهدان؛ لأن القضاء ليس بنكاح صريح، بل النكاح في ضمنه، واتفقنا على أن القضاء قائم مقام النكاح، وأما حديث الباب فلا يرد علينا؛ فإنه في من هو ألحن بحجته، ولا نقول بأن القضاء نافذ بمحض ذلك اللحن، بل يجب الشاهدان وغيره من الشروط.

ونقول أيضاً: إن الحديث في الأملاك المرسلة؛ فإنه في الميراث لما أخرجه أبو داود وقد يدور بالبال أنه مع الحل باطناً من النار لا في الكذب ابتداءً فقط بل مستمراً، ونظيره ما ذكره في "رد المحتار" في نكاح الرقيق فيما وطئ جارية ابنه وادعى الولد، والأسهل أن يقال: إنه قطع له من النار من جهة السبب، فهو في نفس الدفع لا بعده، فالسبب تحقق ابتداءً، والاتصاف مستمر، كما قال بعض أرباب الفنون: إن التحقق مرة يكفي للصدق بإطلاق العام مستمراً، أو أنه حكم من جهة السبب، وبمثله قالوا في حديث عمار: تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. =

قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ[1] مِنَ النَّارِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما. حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة زيادة "قطعة" بعد قوله: "أقطع له".

سهر: قوله: وإنما أنا بشر: يعني إن تركت على ما جبلت عليه من القضايا بالبشرية، ولم أؤيد بالوحي، طرأ علي منها ما يطرأ على سائر البشر. (اللمعات) قوله: ألحن بحجته: أي ألسن وأفصح وأبين كلامًا وأقدر على الحجة، ويقال: لحن كفرح أي فطن، واللحن قد يطلق على الخطأ في الكلام، وعدم التصريح بالمقصود، وعلى الضرب في الصوت، وعلى معنى الفطانة، وهو المراد هنا. (اللمعات)

عرف = **أدلة الأحناف**: وأما حجتنا فذكر الطحاوي حين بوب على المسألة، وأتى بشيء لطيف من باب التفقه، ويذكر أرباب تصنيفنا واقعة علي رضي الله عنه أنه ادعى عنده رجل نكاح امرأة، وشهد شاهدا الزور، فحكم علي رضي الله عنه بالنكاح، فقامت المرأة فقالت: والله أعلم أنه كاذب، فأنكحني به يا أمير المؤمنين؛ كيلا يأثم، فقال علي رضي الله عنه: "شاهداك زوّجاك إلخ"، ذكره محمد في "الأصل"، ولا يذكرون سند هـذه الواقعة، ولم أجد السند، وظني أنها لا تكون بلا أصل، ومر الحافظ على هذا الأثر، ولم يرده زيادة الرد ولم يقبله أيضاً، فدل على أنه ليس بلا أصل.

حلي: قوله: فلا يأخذ منه شيئًا: قلت: يدل على عدم كونه حلالا، وعلى عدم كونه مملوكا.

شيخ: قوله: أقطع له من النار: إن كان النزاع في الأملاك المرسلة فينفذ القضاء ظاهرًا وباطنًا بالاتفاق بينهم، إنما الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله وغيره في صورة أخرى، وهي: أنه إذا كان المحل قابلاً لإنشاء الملك، ويكون الدعوى في سبب خاص، مثل البيع والنكاح، فينفذ ظاهرًا وباطنًا عندنا، وأنكر الباقون النفاذ باطنًا، فنفاذ القضاء باطنًا عندنا مشروط بهذين الشرطين.

ولا يرد الاعتراض بحديث الباب على الإمام؛ لأن في الحديث تخويفًا ووعيدًا، وإمامنا يسلم الوعيد في حقّ مثل ذلك الرجل؛ لأنه ارتكب خلاف ما حرّم الله عليه؛ لأنه ادّعى دعوى كاذبًا، فيعذّب بهذا الفعل، وأما ثبوت الملك أو عدمه فلا بحث عنه في الحديث، ألا ترى أن الرجل لو ابتاع شيئًا نجسًا بالحلف الكاذب، فقد دخل =

(١٢) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

١٣٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ ابْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ[سهر] كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي[سهر]، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي، وَفِي يَدِي، لَيْسَ لَهُ فِيْهَا حَقٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَلَكَ[حلي] يَمِيْنُهُ»، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ،.....

سهر: قوله: من كندة: بكسر الكاف، أبو حيّ الذي من اليمن، و"حضرموت" أيضًا بلدة من اليمن. (اللمعات)
قوله: غلبني على أرض لي: أي غصبها منّي قهرًا. (الطيبي)

عرف: اختلاف الأئمة في طريق فصل الخصومات وبيان أن حديث الباب حجة لنا: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن فصل الأمور بطريقين: البينة على المدعي، أو اليمين من المنكر، ولا ثالث، وقال الشافعية بالثالث، أي الشاهد الواحد واليمين من المدعي، وحديث الباب لنا، أي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولا ثالث، وسيأتي حديث للحجازيين، ولعل البخاري وافقنا؛ فإنه لم يخرج حديث الحجازيين.

حلي: قوله: فلك يمينه: قلت: ترتيب قوله: "فلك يمينه" على عدم البينة عند المدعي يدل على عدم كون يمين المدعي حجة، ولو مع الشاهد الواحد، وهذا أقوى سندًا من حديث اليمين مع الشاهد.

شيخ = المشترى في ملكه، مع أنه يعذّب على هذا الفعل الشنيع، فثمرة النزاع بين الإمام والبواقي من الأئمة يظهر فيما إذا ادّعى الرجل بدعوى كاذب على غير المنكوحة أنها امرأتي، فإذا قضاها القاضي، فعندنا تكون منكوحة، ويترتّب جميع آثار النكاح من وجوب المهر والنفقة وغيرها، وعند البواقي لا يترتّب آثار النكاح، بل هو زنا وحرام، وأيضًا أن قصّة الحديث في الأملاك المرسلة؛ لأنه روى أبو داود أن هذه القصة قصة المواريث.

وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ»، قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: «لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ». سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَالْأَشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ رضي الله عنهم. حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

١٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ». هَذَا حَدِيْثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَرْزَمِيُّ سهر يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، ضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ.

١٣٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَضَى سهر أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. عرف

سهر: قوله: وهو عنه معرض: قال الطيبي: هو مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ٧٧).

قوله: العرزمي: [بعين مهملة مفتوحة فراء ساكنة فزاي.] قوله: قضى أن اليمين على المدّعى عليه: لم يذكر في هذه الرواية طلب البيّنة، كأنه ثابت مقرر في الشرع؛ فإنه قال: البيّنة على المدّعي؛ فإن لم يكن بيّنة فاليمين على المدّعى عليه.

عرف: قوله: عن ابن عباس إلخ: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أخرجه النووي في أربعينه وصححه، وابن حبان صححه في صحيحه، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى"، وسنده صحيح، وأخرج البخاري قطعة منه في تفسير سورة البقرة، لكن معرفة المدعي والمدعى عليه متعذرة، لا يدركها كل واحد، ولذا صرح الفقهاء في جميع الجزئيات بأن المدعي فلان والمدعى عليه فلان.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ

عرف شيخ

١٣٦٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيْعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه

عرف: حديث الباب حجة للحجازيين وذكر توجيهه وبيان اختلاف السلف في المسألة: قوله: باب إلخ: حديث الباب حديث الحجازيين وحجة علينا، وأجاب الحنفية بأوجه منها أن الحديث لا يدل على أن اليمين كان على المدعي، بل يمكن مراده أن يقال: إن الشاهد على المدعي واليمين للمنكر. ومنها أن المراد أن فصل الخصومات في عهده ﷺ كان بسببين: إما بالبينة أو باليمين، والشاهد اسم جنس يطلق على الواحد والكثير، ولا يدل على الشاهد الواحد، وقال الجمهور: إن اسم الجنس لا يكون في المشتقات، لكن الزمخشري قال بأنه قد يكون المشتق أيضاً اسم جنس، كما قال تحت آية: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمِ﴾ (الفرقان: ٢٧)، فدل الحديث على أن يكون فصل الأمر بالبينة، لكن البينة عام من أن يكون رجلين، أو رجلاً وامرأتين أو امرأة واحدة أو رجل واحد أو أربعة شهداء، لكن هذا الوجه للجواب يرده سائر طرق الحديث، وحديث الباب أخرجه مسلم في صحيحه، ونقل المحقق ابن أمير الحاج [في "شرح التحرير"] إعلال ابن معين حديث الحجازيين بجميع طرقه، لكن الجمهور إلى تصحيح الحديث. =

شيخ: قوله: اليمين مع الشاهد: على هذا الحديث عمل الشافعي، وإمامنا تركه؛ لأن هذا الحديث حسن غريب، وحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث حسن صحيح كما قال الترمذي، وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم، حتى رواه البخاري في مصنّفه مرارًا، حتى قيل: إنه متواتر أو مشهور، وهو قاعدة كلية، حتى روي في بعض الآثار والروايات بلفظ "الكل"، والخبر الواحد الغريب كيف يعارض الحديث الحسن الصحيح المتواتر المشهور والقاعدة العامّة الكلية؟ وأيضًا هذا الحديث فعليّ، وما تقدّم من "أن البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" قوليّ، فكيف يقول أحد بأنه يعارض ذلك؟ وأيضًا اليمين مع الشاهد مخالف للنصوص القرآنية، وهو قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (البقرة: ٢٨٢) فإنه قال بعض رواة حديث اليمين: لو كان اليمين مع الشاهد الواحد كافيا، فأيّ فائدة إلى حكم طويل بإن لم يكونا رجلين فاستشهدوا رجلاً وامرأتين؛ لأنه لو كان اليمين كافيًا، ليقال: إن لم يكونا رجلين فاقضوا باليمين والشاهد، فعلم أنه ليس حديث اليمين والشاهد على درجة يعارض حديث البينة، على أنه ﷺ قضى بيمين وشاهد، ولم يعلم أن اليمين =

قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

عرف = فأقول: ولينظر إلى أصل الواقعة، فأقول: إنه كان صلحاً، لا فصل الأمر بالقضاء؛ لما أخرجه أبو داود أنه عليه السلام "قضى بشاهد واحد"، وفيه: اذهبوا فقاسموهم أنصاف المال، فدل على أنه مصالحة؛ فإنه لو كان قضاءً بشاهد واحد ويمين فكيف يكون التنصيف؟ فليس إلا صلحاً، وعبره الراوي بالقضاء بشاهد ويمين، فإذن لا حاجة إلى الجوانب، والمسألة مختلفة فيها في السلف.

ذكر أول من قضى بشاهد ويمين: قيل: إن أول من قضى بشاهد ويمين معاوية رضي الله عنه، ولكنه قال باقر رحمه الله: قضى جدي علي رضي الله عنه بيمين وشاهد، وسنده قوي، رواه أبو يوسف في مسنده، تأليف ابن عروبة الحراني تلميذ أبي جعفر الطحاوي، وهو في "كنز العمال"، ورأيت في "تمهيد أبي عمر" أنه روى مذهبنا، ثم رد عليه أشد الرد، ولم يكن هذا الإنكار دأبه؛ فإنه نقل عن محمد بن الحسن أنه خبر الواحد خلاف كتاب الله تعالى، ثم توجه إلى أن يأتي بنظائر فيها الزيادة بخبر الواحد على القاطع، ثم نقل عن محمد: أنه إذا قضى قاض بشاهد ويمين يجوز لقاضٍ آخر أن يفسخه، ثم غضب أبو عمر وقال: أليس مذهبنا مجتهداً فيه أيضاً؟

أقول: قول محمد: "إنه خلاف الكتاب"؛ فإن الكتاب قد تعرض إلى هذه المسألة في مواضع، وليس فيها ذكر الطريق الثالث للفصل. =

شيخ = أخذ من المدعي أم من المدعى عليه. ومذهب الشافعي إنما يثبت إذا لم يبق احتمال جانب المخالف أصلاً، ويكون التصريح بأنه عليه السلام أخذ اليمين من المدعي، فأوّل الشرّاح بأن معنى الحديث: أنه عليه السلام أخذ الشاهد من المدعي، وأقول: لما لم يتيّسر الشاهدان فأخذ عليه السلام اليمين من المنكر، أو يقال: إن اليمين والشاهد كانا من المدعي، إلا أنه لم يقض به الحكم الشرعي، ووجهه: أن المدعي لما حضر أحد الشاهدين، ولم يحضر الآخر، فقال عليه السلام للمنكر: "عليك اليمين" فنكل المنكر، فقال عليه السلام بعد ذلك للمدعي: "إن المنكر قد نكل، فخذ ما ادّعيت إن كنت صادقًا"، فقال المدعي: والله، إنه ملكي، فأخذ ملكه. ففهم الراوي أنه قضى باليمين مع الشاهد، وفي الواقع لم يكن القضاء باليمين، بل بنكول المدعي، أو يقال: إن المدعي لما ادّعى عنده عليه السلام، فقال عليه السلام للمدعي وعظًا ونصيحةً: "أصدق دعواك ولا تقل كذبًا" فقال المدعي: والله، يا رسول الله، ما أكذب، فسمع عليه السلام دعواه، ثم طلب منه البيّنة، فلم يتيّسر سوى الشاهد الواحد، فتوجّه على المدعى عليه: "أن عليك اليمين"، فنكل، فأعطى عليه السلام المال للمدعي، ففهم الراوي من أنه لم يأت من المدعي إلا يمينًا وشاهدًا؛ لأنه عليه السلام قضى بيمين المدعي وشاهده، مع أنه لم يكن في الواقع القضاء بيمينه، بل يمينه كان لتصديق دعواه، والقضاء كان بنكول المدعى عليه. والتأويلان الأخيران مذكوران في "المسلم".

قَالَ رَبِيْعَةُ: وَأَخْبَرَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﷺ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسُرَّقٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ»، حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١٣٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

١٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. قَالَ: وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ ﷺ فِيْكُمْ. وَهَذَا أَصَحُّ.

سهر: قوله: قضى باليمين مع الشاهد: [قال محمد في "الموطأ": وبلغنا عن النبي ﷺ خلاف ذلك] أي كان للمدّعي شاهد واحد، فأمره ﷺ أن يحلف على ما يدّعيه بدلاً عن الشاهد الأخير، وبه قال الأئمة الثلاثة ﷺ، وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين، بل لا بدّ من شاهدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (البقرة: ٢٨٢)، وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (الطلاق: ٢)، ولا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وأيضًا اللام في "البيّنة" و"اليمين" للاستغراق؛ ليكون جميع البيّنات في جانب المدّعي، وجميع الأيمان في جانب المنكر، قال التوربشتي: وجه الحديث - عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد - أنه قضى بيمين المدّعى عليه بعد أن أقام المدّعي شاهدًا واحدًا وعجز عن إتمام البيّنة، كذا في "اللمعات".

قوله: سرق: بالضم وتشديد الراء، وصوّب العسكري تخفيفها، ابن أسد الجهني، وقيل غير ذلك في نسبه، صحابي، سكن المصر ثم الإسكندرية. (التقريب)

عرف = بيان دقيقة: وأما ما نقل عن محمد أن القاضي الثاني يجوز له أن يفسخه، فأقول: إن ههنا دقيقة، وهي أنه قد يكون القضاء مختلفاً فيه، وقد تكون المسألة مختلفة فيها، وإذا لحق القضاء مسألة مختلفة فيها مجتهدة فيها صارت مجمعة عليها، وأما إذا كان المختلف فيه قضاءً فإذا لحقه قضاء قاضٍ لا يصير مجمعاً عليه، وأما إذا لحقه قضاء قاضٍ ثان فيصير مجمعاً عليه، فقول محمد في القضاء لا في المسألة، فلا وجه للغضب.

وَهَكَذَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، رَأَوْا أَنَّ الْيَمِيْنَ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ جَائِزَةٌ فِي الْحُقُوقِ وَالْأَمْوَالِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوْا: لَا يُقْضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِلَّا فِي الْحُقُوْقِ وَالْأَمْوَالِ. وَلَمْ يَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يُقْضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ.

عرف شيخ

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ

١٣٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ،

عرف: **اختلاف الأئمة في حكم العبد المشترك إذا أعتق أحد الشريكين وبيان تجزي العتق**: قوله: باب إلخ: أي إذا كان العبد مشتركاً بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن العبد حر، ثم إن كان المعتق موسراً فيضمن قيمة شريكه، وإن كان معسراً فيستسعى العبد، قال الشافعي رحمه الله: إن المعتق إن كان موسراً فيضمن شريكه ولا يتجزأ العتق، وإن كان معسراً فيتجزأ العتق، ولا يقول بالاستسعاء، بل يقول: يستخدمه الشريك الثاني يوماً ويدعه يوماً إلى الأبد، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان المعتق معسراً فإما أن يستسعى أو يعتق، وإن كان موسراً فإما ضمان أو استسعاء أو إعتاق، والعتق يتجزأ عند أبي حنيفة رحمه الله في كل حال، ولا يتجزأ عند صاحبيه في حال، وقال الشافعي: يتجزأ في بعض الأحوال لا في البعض الآخر، =

شيخ: قوله: باب ما جاء في العبد إلخ: عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: من أعتق نفسا فكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق مجازا وإلا فقد عتق منه ما عتق، هذا الحديث بظاهره يدل على أن المعتق إن كان موسرا ضمن للشريك، وإن كان معسرا لا يستسعى العبد بل عتق ما عتق ورقّ ما رقّ. ومذهب أبي حنيفة: إن كان موسرا ضمن أو استسعى الشريك العبد أو أعتق، وإن كان معسرا لا يضمن، لكن الشريك إما أن يستسعى أو يعتق، والولاء لهما؛ لأن الإعتاق يتجزأ، وقال صاحباه: له ضمانه غنيا والسعاية فقيرا، والولاء للمعتق؛ لعدم تجزئ الإعتاق عندهما.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ: شَقِيصًا[1] أَوْ قَالَ: شِرْكًا
عرف الحصة والنصيب سهر حلي عرف
- لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ
سهر
مِنْهُ مَا عَتَقَ». قَالَ أَيُّوبُ: وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي: «فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

(١) وفي نسخة: "شقصا" بدل قوله: "شقيصا".

سهر: قوله: وإلا فقد عتق منه إلخ: أي وإن لم يكن له ما يبلغ ثمنه، فقد عتق منه أي من العبد ما عتق من نصيب المعتق، هذا الحديث بظاهره يدل على أن المعتق إن كان موسرًا ضمن للشريك، وإن كان معسرًا لا يستسعى العبد، بل عتق ما عتق، ورقّ ما رقّ، ومذهب أبي حنيفة: إن كان موسرًا ضمن أو استسعى الشريك العبد أو أعتق، وإن كان معسرًا لا يضمن، لكن الشريك إما أن يستسعى أو يعتق، والولاء لهما؛ لأن الإعتاق يتجزأ، وقالا - أي صاحباه -: له ضمانه غنيًا، والسعاية فقيرًا، والولاء للمعتق؛ لعدم تجزئ الإعتاق عندهما، ومعنى الاستسعاء: أن العبد يكلف للاكتساب، حتى يحصل قيمته للشريك، وقيل: هو أن يخدم الشريك بقدر ما له فيه من الملك، كذا في "اللمعات".
قوله: ربما قال نافع إلخ: [يفهم من هذا أن أكثر ما قال نافع: "فقد عتق..." فقط، والله تعالى أعلم. (مولانا)]

عرف = وقال النووي: إن وفاق الأحاديث للشافعي، أقول: كيف وقد أخذ الشافعي بحديث الضمان، وأمهل حديث الاستسعاء مع صحته؟ [رواه الشيخان] والإنصاف من حيث الحديث ما قال الطحاوي من أنه اختار مذهب الصاحبين. وأقول: إن مذهب أبي حنيفة ﷺ قوي تفقهاً؛ فإن الإعتاق لازم الضمان والاستسعاء المذكورين في الأحاديث، ووافق البخاري ﷺ أبا حنيفة ﷺ من الأول إلى الآخر.
معنى الحديث عند الإمام أبي حنيفة ﷺ وبيان معنى الاستسعاء عند بعض الشافعية ومستدلات الإمام أبي حنيفة ﷺ:
قوله: فهو عتيق: قال أبو حنيفة: معناه أنه لا يبق رقيقاً وإن لم يعتق كله في الحال.
قوله: عتق منه ما عتق: قال أبو حنيفة ﷺ: معناه أن هذا إعتاق المعتق الأول، وأما الباقي فيعتق في المآل بعد الضمان أو الإعتاق أو الاستسعاء، وقال بعض الشافعية في الاستسعاء بأن المراد به أن يخدم مولاه يوماً ويترك يوماً، =

حلي: قوله: وإلا فقد عتق منه ما عتق: قلت: هذا الجزء يؤيد الحنفية في تجزئ الإعتاق، والجزء الآخر الذي في الحديث الآتي من قسمة التضمين والاستسعاء بين اليسار والعسار مما يؤيد الجمهور، ويمكن للحنفية أن يجيبوا أن الضمان لما كان على خلاف القياس خصّه بالذكر، والاستسعاء في كل حال يوافق القياس، فلم يحتج إلى ذكره، ومعنى قول أيوب - والله أعلم -: إن هذه الزيادة من نافع، ربما قاله، وربما لم يقل.

١٣٦٨ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنْ المَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَهُوَ عَتِيْقٌ مِنْ مَالِهِ». هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

١٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيْبًا - أَوْ قَالَ: شَقِيْصًا - فِي مَمْلُوْكٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ قِيْمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيْبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوْقٍ عَلَيْهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

١٣٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ نَحْوَهُ. وَقَالَ: «شَقِيْصًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: غير مشقوق عليه: [أي لا يكلف ما يشق عليه، أي لا يغلى عليه الثمن؛ إذ لا يكلف بخدمة لا يطيق عليه. (اللمعات)]

عرف = ويبقى على هذا إلى الأبد. أقول: إن هذا يخالفه "قوّم قيمة عدل إلخ"، وأذكر مستدلات أبي حنيفة، منها أثر عمر ﷺ أخرجه الطحاوي، سنده قوي، وفيه فقال عمر ﷺ: "أعتقوا أنتم، وإذا بلغ عبد الرحمن، فإن رغب فيما رغبتم وإلا ضَمِنكم"، ولأبي حنيفة حديثان صحيحان، أحدهما في "مصنف عبد الرزاق"، والثاني في "مسند أحمد"، ورجاله ثقات، وصحح حافظ من الحفاظ أحدهما.

تسامح كتبنا في إطلاق التعبير "تجزي العتق": واعلم أن ما يذكر في كتبنا "أن العتق عند أبي حنيفة رحمه الله متجزئ" فيه مسامحة، والحق أن يقال: إن إزالة الملك متجزئ؛ فإن إزالة الملك بمنزلة السبب للعتق، وكذلك الملك سبب الرقية؛ فإن العتق هو قبول شهادته وكونه أهل الولاية وغيرهما، ولا يكون هذا إلا بعد إزالة الملك كله، فبين الرق والملك فرق، وكذلك في ضدهما، ولذا قال النسفي في "الكنز": إن الولد يتبع أمه في الملك والرق إلخ؛ فإنه عطف الرق على الملك، فيكونان مفترقين، وعلى هذا يقال: إن العبد مملوك زيد، ورقيق في حق كل أناسي الدنيا، وكذلك إزالة الملك حق المولى، والعتق في حق كل رجل، هذا، والله أعلم.

وَهَكَذَا رَوَى أَبَانُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ. وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَتَادَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ أَمْرَ السِّعَايَةِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السِّعَايَةِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ السِّعَايَةَ فِي هَذَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحَاقُ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَرِمَ نَصِيْبَ أَخِيْهِ[1] وَعَتَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنَ الْعَبْدِ مَا عَتَقَ وَلَا يُسْتَسْعَى، وَقَالُوْا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

---

(١) وفي نسخة: "صاحبه" بدل قوله: "أخيه".

سهر: قوله: وإسحاق: [ليس في نسخة صحيحة ذكر إسحاق ههنا، وهو الأنسب بما سبق، وإن كان فيحتمل على اختلاف الروايات نقلته من كتاب حافظ فيروز خان.]

* * * *

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى
عرف

١٣٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا».
سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: العمرى جائزة: بضم العين على وزن حبلى، من أعمرتك الدار أي جعلتها عمرك، والعمرى اسم منه، فيصير معناها: جعلت سكناها لك مدة عمرك. والعمرى على ثلاثة أوجه، أحدها: أن يقول: أعمرتك هذه الدار، فإذا متّ فهي لورثتك أو لعقبك، ولا خلاف فيه لأحد أنه يكون هبة للمُعمَر له، ويخرج من ملك المعمر له رقبتها، ويكون بعده لورثته، وإن لم يكن له ورثة فلبيت المال.
وثانيها: أن يقول مطلقًا بأن أعمرتها لك أو جعلتها لك عمرك، فالجمهور على أن حكمه حكم الأول، ويكون بعده لورثته، وهو مذهبنا وقول الشافعي في الأصح، وعند بعض العلماء لا يكون لورثته، ويعود بعده إلى المعمِر. وثالثها: أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا متّ عادت إلي أو إلى ورثتي، فهذا أيضًا صحيح، وحكمها حكم الأول عندنا؛ لأنه شرط فاسد، والهبة لا تبطل بالشرط الفاسد، بل الشرط باطل، وكذلك الحكم في أصح قولي الشافعي. (اللمعات)

عرف: معنى العمرى واختلاف الأئمة في حكم العمرى والرقبى: قوله: باب إلخ: هي إعطاء الدار، ويقال للمعطي: المُعَمِّر، والمعطى له: المُعَمَّر له. ثم عند الثلاثة تكون الدار للمُعَمَّر له ولعقبه، إذا قال: لك ولعقبك، وإذا لم يصرح بهذا فكذلك أيضاً، وإذا اشترط العدم فيلغو الشرط، وقال الموالك: إنه ليس بهبة وتمليك، بل عارية. وألفاظ الأحاديث تؤيد الثلاثة.
وأما الرقبى فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إنه عارية وليس بتمليك، وقال أبو يوسف رحمه الله: إنه هبة، قالا: إنه من الارتقاب: الانتظار، وقال: إنه من الرقبة، وأما الأحاديث فبعضها يفيده، مثل ما في الباب اللاحق: الرقبى جائزة لأهلها، وكذلك ما في "ابن ماجه"، ويقال من جانبهما: إن المدار على العرف، ولعل عرف أهل كوفة وعرف عهده عليه السلام متبدل.

حلي: قوله: العمرى جائزة لأهلها: قلت: فيه حجة أبي حنيفة.

١٣٧٢ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ (سهر) فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ».

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «وَلِعَقِبِهِ».*

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ» فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ: «لِعَقِبِكَ» فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ. (عرف)

وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا: إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَلِعَقِبِهِ»: [وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا»، وَلَيْسَ فِيهَا: «لِعَقِبِهِ»].

سهر: قوله: ولعقبه: [بفتح العين وكسر القاف أي ورثته. (شرح الموطأ)]

عرف: **بيان تسامح الإمام الترمذي** رحمه الله: قوله: وهو قول مالك بن أنس والشافعي: المذكور في كتب الشافعية ما ذكرت لا ما نقله الإمام المصنف رحمه الله.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى

١٣٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا». سهر

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاه بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ ﷺ مَوْقُوفًا.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَى، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى، فَأَجَازُوا الْعُمْرَى وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى. وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: الرُّقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى، وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ.

سهر: قوله: والرقبى جائزة لأهلها: قال القاري في "شرح الموطأ": الرقبى حكمها حكم العمرى عند الشافعي وأحمد وأبي يوسف ﷺ، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد ﷺ: الرقبى باطلة، وهي أن يقول شخص لآخر: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك رقبى، أو هي لك حياتك، على أني إن متُّ قبلك فهي لك، وإن متَّ قبلي فهي لي. إنما سميت بذلك؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه.

حلي: قوله: ولم يجيزوا الرقبى: قلت: تفسير الرقبى الغير الجائزة: أن يعلّق الملك على الموت، والتي أجيزت هي المملوكة حالاً مع شرط العود.

شيخ: قوله: العمرى والرقبى: العمرى ثلاث، انظر في الحاشية [حاشية السهارنفوري، ص: ١٩٣]، وللرقبى صورتان، إحداهما: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ. والثانية: أن يقول: إن هذا الشيء لك إن متُّ قبلك؛ فإن متَّ قبلي فهي لي. فالفرق بين الصورتين: أن الهبة في الصورة الأولى مثبت الآن، وفي الصورة الثانية الهبة لم تقع الآن، بل علّق الهبة على الشرط، فالصورة الأولى جائزة؛ لأنه ليس فيها تعليق الملك بالشرط، وفي الصورة الثانية لما علّق التمليك بالشرط لم يُجز أبو حنيفة تلك الصورة، فما هو مشهور أن أبا حنيفة لا يجوّز الرقبى فهو ليس على الإطلاق.

(١٧) بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

عرف

١٣٧٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

قوت: قوله: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا: كأن يصالح امرأته على أن لا يطأ جاريته.
قوله: أو أحل حراما: كأن يصالح من دراهم على أكثر منها؛ فإنه لا يحل الربا.

عرف: اختلاف الأئمة في الصلح: قوله: باب إلخ: يجوز الصلح عندنا في الإقرار والسكوت والإنكار، وقال الشافعية: لا يجوز إلا في الأول.
بيان حال الراوي: قوله: كثير بن عبد الله إلخ: صحح المصنف ههنا حديثه، وحسن في باب تكبيرات العيدين، وقال أحمد رحمه الله: إنه لا يساوي درهماً، ولكنه متحمل عند البخاري وابن خزيمة، وضعفه الجمهور.

حلي: قوله: إلا صلحًا حرّم حلالاً أو أحلّ حرامًا: قلت: أي صلحًا شرط فيه ترك الحلال كالحرام، أو فعل ما لا يجوز.

* * * *

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

عرف شيخ

١٣٧٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ».

حلي عرف سهر

سهر: قوله: فلا يمنعه: اختلفوا فيه، هل هو للندب أم للإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي ولأصحاب مالك، أصحهما الندب، وبه قال أبو حنيفة. والثاني: الإيجاب، وبه قال أحمد وأصحاب الحديث، وهو الظاهر من قول أبي هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين"، وذلك لأنهم توقفوا عن العمل به.

ومعنى قوله: "لأرمينّ بين أكتافكم" أي أقضي بها وأصرحها وأوجعكم بالتفريع بها، كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه، وأجاب الأولون بأن إعراضهم إنما كان لأنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب، ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه. (الطيبي)

عرف: **حكم مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: يجوز له ديانةً ولا جبر قضاء.

ضبط الكلمة: قوله: أن يغرز خشبة إلخ: قال النووي في "شرح المسلم": إن في عامة الطريق "خشبة" بالتاء المعجمة، وفي "مشكل الآثار" للطحاوي "خشبه" بهاء الضمير، وأخذه النووي عن القاضي عياض؛ فإنه ليس عنده "مشكل الآثار".

حلي: **قوله:** إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه: **قلت: نهي تنزيه.**

شيخ: **قوله:** يضع على حائط جاره خشبًا: **الرجل إذا قصد أن يضع الخشب على جدار صاحبه، فمن مروءة الجار أن لا يمنعه، وإن منع فله ذلك، وليس في الحديث ما يدلّ على خلاف هذا؛ لأن فيه التشنيع على المانع،** ونحن أيضًا نقول: إن المنع خلاف المروءة والإحسان؛ لأن على المسلم أن ينفع أخاه المسلم، ولكن إن منعه فله؛ لأن جداره في ملكه، فقول الترمذي رحمه الله: "والقول الأول أصحّ" لا يرى له وجه صحيح؛ لأن الترمذي فهم أن نهي النبي ﷺ على أن ليس له حقّ المنع، مع أنه ليس كذلك.

فَلَمَّا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ طَأْطَؤُوْا رُؤُوْسَهُمْ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ؟ وَاللهِ، لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ ﷺ. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ. وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ - مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - قَالُوْا: لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

عرف

عرف: **بيان مرجع الضمير وحكاية الإمام أبي حنيفة وابن أبي ليلى** رحمهما الله: قوله: لأرمين بها إلخ: مرجع الضمير إما كلمة أو خشبة. حكي في تذكرة أبي حنيفة أن رجلاً كانت له حائط، فأراد كوة فيها، فسأل أبا حنيفة عن الغرفة فأجاز له، ومنعه جاره. وجاء ابنَ أبي ليلى فلم يُجِز له الكوة، فجاء الرجل الأول عند أبي حنيفة رحمه الله وأخبره بما قال ابن أبي ليلى، فقال له أبو حنيفة رحمه الله: اهدم جدارك، فلما أراد ذلك ذهب الجار عند ابن أبي ليلى وأخبره بما قال أبو حنيفة، فقال ابن أبي ليلى: ما أفعل؟ فإنه جداره يفعل به ما شاء.

محمل قول الشافعي ومالك رحمهما الله: قوله: وبه يقول الشافعي: لعل قول الشافعي رحمه الله ديانة، وقول مالك رحمه الله قضاء، فلا خلاف.

* * * *

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

عرف شيخ

١٣٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْيَمِيْنُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ».*

سهر

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ هُشَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. وَعَبْدُ اللهِ هُوَ أَخُو سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَاحِبُكَ»: [وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ.]

سهر: قوله: على ما يصدقك به صاحبك: أي المعتبر في تصديق اليمين نية صاحبك الذي يستحلفك وما قصده، ولا يعتبر فيها تورية الحالف ونيته، وهذا إذ كان المستحلف صاحب حق يبطل بالتورية، كما في صورة استحلاف القاضي أو نائبه المدعى عليه، وإن لم يكن كذلك أو لم يكن هناك مستحلف فلا بأس بالتورية، لا سيما إذا كان فيه نفع لأحد. (اللمعات)

عرف: **اليمين بحسب نية الحالف أو المستحلف وقصة سفيان والشافعي** رحمهما الله: قوله: باب إلخ: أي العبرة في نية الحلف للحالف أو المستحلف، وفي كتبنا: أن الحالف إن كان ظالماً فالعبرة لنية المستحلف، وإن كان مظلوماً فالعبرة لنية الحالف، والمذكور في الحلف في محكمة القضاء الذي عليه مدار فصل الأمر، ولا الذي يكون فيما بينهم ولا يدور عليه فصل الأمور. حكي أن حجاجاً مبير الأمة أرسل رجلاً إلى واحد من السلف ليأتي به عنده، فأتى الرجل باب سفيان ونادى، وكان سفيان في بيته فبدل مجلسه الذي كان فيه، وقال لأمته: قولي: إنه ليس ههنا (في الموضع الذي جلس فيه أولاً). وكذلك يذكر قصة الشافعي رحمه الله بين يدي المأمون في مسألة خلق القرآن.

شيخ: قوله: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه: لما كانت التورية جائزة، وهذا الحديث يشعر بعدم الجواز؛ فلذا أوّل العلماء تطبيقًا بين الأحاديث، فقالوا: إن المستحلف إن كان ظالمًا فالنيّة نيّة الحالف، وتصحّ التورية، وإن كان المستحلف مظلومًا، فالنيّة نيّة الذي استحلف، ولا تصحّ التورية.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الْحَالِفِ، وَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحْلِفُ مَظْلُوْمًا فَالنِّيَّةُ نِيَّةُ الَّذِي اسْتَحْلَفَ.

عرف شيخ

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّرِيْقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيْهِ كَمْ يُجْعَلُ

١٣٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ الضُّبَعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوْا الطَّرِيْقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ».

قوت سهر حلي

سهر: قوله: اجعلوا الطريق سبعة أذرع: وفي نسخة: "سبع" وكلاهما صحيح؛ لأن الذراع يذكر ويؤنث، يعني إذا كان طريق بين أرض لقوم أرادوا عمارتها؛ فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع، هذا مراد الحديث، أما إذا وجدنا طريقا مسلوكًا، وهو أكثر من سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه. (اللمعات)

قوت: قوله: عن بَشير بن نَهيك: مكبر.

عرف: بيان طول الطريق وعرضه عند الأحناف: قوله: باب إلخ: قال الأحناف: إن طول الطريق وعرضه كطول الباب وعرضه، والمراد بهذا الطول هو الارتفاع، والمراد بالارتفاع أنه لا يجوز لأحد أن يكشف غرفة في حد الارتفاع، ولا يخالفنا حديث الباب، وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": إن الحديث في الطريق الجديد، وأما القديم فيترك على ما عليه سابقاً، وأشار البخاري إلى هذا، ولا خلاف في الحديث، ومسألتنا زيادة.

حلي: قوله: اجعلوا الطريق سبعة أذرع: قلت: ليس حدًا شرعيًّا، بل المدار على الحاجة.

شيخ: قوله: باب ما جاء الطريق إلخ: تعيين النبيِّ ﷺ مقدار الطريق ليس على التحديد، بل له قدر معتدّ به؛ فإن اتّفقوا على الزائد أو الناقص فيجوز أيضًا.

١٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاجْعَلُوْهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

حَدِيثُ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ* عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَرَوَى بَعْضُهُمْ»: [هَذَا...].

قوت: قوله: عن بشير بن كعب: مصغر.

* * * *

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا عرف

١٣٧٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُوْنَةَ الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ أَبِي مَيْمُوْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ. سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَدِّ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو مَيْمُوْنَةَ اسْمُهُ سُلَيْمٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوْا: يُخَيَّرُ الْغُلَامُ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْمُنَازَعَةُ فِي الْوَلَدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ،..... شيخ

سهر: قوله: خيّر غلامًا إلخ: لعل هذا الصبي كان بلغ سنّ التمييز فخيّر، وليس هذا من باب الحضانة، وفي الحضانة لا يخيّر الصبي، وهو المذهب عندنا خلافًا للشافعي. (اللمعات)

عرف: اختلاف الأئمة في من هو أحق بالحضانة بعد افتراق الزوجين وبيان مدة الحضانة وتوجيه حديث الباب: قوله: باب إلخ: أي إذا طلق امرأته أو فارقته بوجه آخر فبمن يلحق الولد؟ ومذهبنا أنه يكون في حضانة الأم إن لم تنكح، ومدة الحضانة في الغلام سبع سنين، وفي الجارية تسع سنين، وأما أصل مذهبنا فمدة الحضانة إلى التمييز، حتى يأكل بنفسه ويستنجي بنفسه كما قرأه خصاف رحمه الله، وقال الحنابلة: إن الغلام والجارية يتخيران في الاختيار فيلحق بمن شاء، وحديث الباب يخالفنا سيما إذا كانت الواقعة واقعة مسلم وكافر؛ فإنه لا يخير له في المسلم والكافر، والواقعة في "أبي داود" و"ابن ماجه": أن أحد الزوجين كان مسلماً والآخر كافراً، فخير النبي ﷺ، فانحرف الولد إلى الكافر، فدعا النبي ﷺ أن يلتحق بالمسلم، فلحق به. وهذه واقعة خاصة به عليه السلام؛ لأنه مستجاب الدعوات، ولعل غرضه من التخيير حساً دفع حجة الكافر؛ لئلا يتوهم الكافر أنه عليه السلام راعي للمسلم.

حلي: قوله: أن النبي ﷺ خيّر غلامًا بين أبيه وأمه: قلت: واقعة خاصة، لا يدرى أكان بالغًا أو غير بالغ.

شيخ: قوله: يخير الغلام: لا يجوز عند أبي حنيفة إذا كان صغيرًا رضيعًا؛ لأن حقّ الحضانة للوالدة لا للأب، وبعد انقضاء مدة الحضانة فحقّ الأب إلى البلوغ، وبعد البلوغ فالولد مختار، فحديث الباب ليس بحجّة على أبي حنيفة رحمه الله؛ =

وَقَالَا: مَا كَانَ الْوَلَدُ صَغِيْرًا فَالْأُمُّ أَحَقُّ، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِيْنَ خُيِّرَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ. وَهِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُوْنَةَ هُوَ هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ.

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

عرف

١٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ».

سهر شيخ

سهر: قوله: وإن أولادكم من كسبكم: وفي رواية: إن أولادكم من أطيب كسبكم، كما في "المشكاة"، قال الشيخ في "اللمعات": من أطيب كسبكم، من الطيب بمعنى الحلال، أي أولادكم من أطيب ما وجد بسببكم وبتوسّطكم، كأنه جعله رزقًا حلالاً حصل بكسبه، والمقصود أن ما اكتسبه أولادكم حلال لكم، أو أكساب أولادكم من أطيب كسبكم، وفيه دليل على وجوب نفقة الوالد على ولده أي عند الحاجة.

عرف: **تفصيل مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: الحديث معمول به، وتفصيله أنه يأخذ من ماله المنقول، لا من غير المنقول، أو أنه يأخذ جنس النفقة بلا إذن القاضي، وما ليس من جنسها بإذن القاضي يطلب من النفقة، وفي بعض طرق حديث الباب قيد النفقة، لعله في "الجامع الكبير" للسيوطي، لكنه لعله موقوف على عمر رضي الله عنه.

شيخ = لأنه من خصوصيات النبي ﷺ، كيف؟ وقد روي أن الزوجين كانا جاءا إلى النبي ﷺ، والزوجة كانت كافرةً، فاختصما للولد، فخيّر النبي ﷺ الولد، فاتّبع الولد الأمّ، وهي كانت كافرة، فقال النبي ﷺ: اللّهم اهده، فانقلب الولد واتّبع الأب، فكل واحد يعلم أنه لا تخيير بين المؤمن والكافر للولد؛ لأن الولد يتّبع خير الوالدين دينًا، وحملوا تخيير النبي ﷺ على خصوصياته، فكذا فيما نحن فيه حق الحضانة للأم، وتخيير النبي ﷺ من خصوصياته. قوله: وإن أولادكم من كسبكم: ذهب بعض أهل العلم إلى أن للوالد أن يتصرّف في أموال ولده؛ لأنها مملوكة له؛ لقول النبي ﷺ: أنت ومالك لأبيك. وقال أبو حنيفة: لا يجوز سوى الضرورة.

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالُوْا: «عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ». وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، قَالُوْا: إِنَّ يَدَ الْوَالِدِ مَبْسُوْطَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ يَأْخُذُ مَا شَاءَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ.

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُكْسَرُ لَه الشَّيْءُ (عرف)

مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

١٣٨١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ (سهر) عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ ﷺ الْقَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

القصعة: الصحفة

سهر: قوله: الحفري: [بفتح المهملة والفاء، نسبة إلى موضع في الكوفة.]

عرف: إشكال الطحاوي والجواب عنه: قوله: باب إلخ: قال الطحاوي في "المشكل": إن الإناء من ذوات القيم لا من المثليات، فكيف يكون الإناء بإناء؟

أقول: إن بعض الأواني يكون مثلياً، بل في زماننا أكثر الأواني مثلية، وكذلك بعض الثياب كما نقل في "الهداية" عن العتابي أن الكرباس مثلي، ويمكن أن يقال: إنه ليس بفصل الأمر على الضوابط، بل هو صلح كما وقع مصالحته في واقعة أخرجها في "أبي داود"، وفيه: فقام نبي الله ﷺ فقال للرجل: رد على هذا زربية أمه التي أخذت منها، فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي، قال: فاختلع نبي الله ﷺ سيف الرجل وأعطانيه، وقال للرجل: اذهب فزده آصعا؛ فإن هذا صلح لا قضاء.

١٣٨٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ، فَضَمِنَهَا لَهُمْ. وَهَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدِي سُوَيْدٌ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَحَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ.*

شیخ

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

عرف

١٣٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي جَيْشٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي، فَعُرِضْتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَقَبِلَنِي.

سهر

سهر

از سال آینده

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَصَحُّ»: [اسْمُ أَبِي دَاوُدَ عُمَرُ ابْنُ سَعْدٍ.]

سهر: قوله: في جيش: يعني غزوة أُحد. قوله: فعرضت عليه من قابل في جيش: يعني غزوة الخندق، وهو غزوة الأحزاب.

عرف: بيان أقسام البلوغ واختلاف الروايات في الفقه في البلوغ الحكمي: قوله: باب إلخ: البلوغ حقيقي وحكمي، وظهور العانة ليس علامة البلوغ، والروايات في الفقه في البلوغ الحكمي مختلفة، ولعل اختلاف الروايات بحسب اختلاف الأحوال.

شيخ: قوله: استعار قصعة فضاعت: هذا يخالف مذهب أبي حنيفة؛ لأن مذهبه أن لا ضمان في العارية، والنبي ﷺ قد أضمن القصعة، والجواب: أن هذا الحديث غير صحيح، كما قال الترمذي، وما تقدّم "أن العارية إلخ" قوي صحيح، وأيضًا هو قولي، وهذا فعل النبي ﷺ، فنحن نرجّحه على هذا، ونقول: إن النبي ﷺ تبرّع بأداء الضمان؛ لأنه أحقّ بمكارم الأخلاق، فلا يدلّ فعل النبي ﷺ على وجوب الضمان.

قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ.

أي في رزق الغزاة

١٣٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ». وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيْثِهِ: «قَالَ: حَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ (عرف) وَالْمُقَاتِلَةِ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، يَرَوْنَ أَنَّ الْغُلَامَ (حلي) إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ، وَإِنْ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لِلْبُلُوْغِ ثَلَاثُ مَنَازِلَ: بُلُوْغُ خَمْسَ عَشْرَةَ، أَوْ الِاحْتِلَامُ، فَإِنْ (حلي) لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالْإِنْبَاتُ، يَعْنِي الْعَانَةَ.

أي إنبات شعر العانة

عرف: معنى الذرية: قوله: بين الذرية والمقاتلة: الذرية أولاد المجاهدين، وليحفظ ههنا قصة علي وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم.

حلي: قوله: إن الغلام إذا استكمل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال: قلت: وهو المفتى به عندنا.

قوله: فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة: قلت: ولا يأباه قواعدنا؛ لأنه تخمين، لا بدّ منه عند عدم العلم اليقيني.

* * * *

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ

شيخ عرف

١٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَمَعَهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيْدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيْهِ أَنْ آتِيَهُ بِرَأْسِهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ ﷺ. حَدِيْثُ الْبَرَاءِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

قوت بكسر نون

وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ الْبَرَاءِ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ. وَرُوِيَ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ خَالِهِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

قوت: قوله: إلى رجل تزوَّج امرأة أبيه: قال ابن بشكوال في "المبهمات": هو منظور بن ريان بن سيَّار، واسم المرأة مليكة بنت خارجة.

عرف: قوله: امرأة أبيه: أي حليلة الأب، كان هذا النكاح في الجاهلية.

مذهب أبي حنيفة رحمه الله في حكم نكاح امرأة الأب ونكاح المحارم ومحمل حديث الباب: وجعل أبو حنيفة رحمه الله النكاح شبهة دارئة للحد خلاف غيره، وكذلك فعل في النكاح بالمحارم، وقال: إنه ليس بزنا فلا يحد، وإن كان أشد من الزنا مثل اللواطة، والمسألة طويلة الذيل متعلقة بالنصوص والفقهيات، وأما حديث الباب فلا يرد على أبي حنيفة؛ فإنه قتل، والقتل ليس بحد؛ فإن الحد الجلد أو الرجم، وأيضاً قال الطحاوي: إن الذي يقيم الحد لا يعطى لواءً، وهذا الرجل قد أعطاه النبي ﷺ لواءً في يده كقتل أهل الجاهلية.

شيخ: قوله: باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه: في الحديث دليل لأبي حنيفة على الآخرين؛ فإنه يقول: النكاح بالمحرّمات ليس بزنا، وقال الآخرون: النكاح بالمحرّمات حرام، وإن وطئ فزنا، وقال أبو حنيفة: النكاح وإن كان حرامًا لكن الوطء لا يكون زنا، كيف؟ ولو كان الوطء بالمحرّمات زنا فهذا الرجل إما يرجم إن كان محصنًا، وإما يجلد إن كان غير محصن، مع أنه لم يرجم ولم يجلد، وأما عند أبي حنيفة فلا إشكال؛ لأن النبي ﷺ حكم بقطع رأسه تعزيرًا.

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُوْنُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي الْمَاءِ

عرف

سهر

١٣٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ[1] الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اسْقِ - يَا زُبَيْرُ - ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ»،.....

سهر قوت

قوت

أي أرسل الماء

---

(١) وفي النسخة الهندية: "شَرِّج".

سهر: قوله: أسفل من الآخر: [المراد به الأبعد، بأن تكون أرض أحدهما قريبة من الماء، وأرض الآخر بعيدة.]
قوله: في شراج الحرة: الشراج، بكسر الشين المعجمة، جمع شرجة، مسيل ماء من الحرة إلى السهل، والحرة - بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء - أرض ذات حجارة.

قوت: قوله: في شراج الحرة: بكسر الشين المعجمة وآخره جيم، جمع شرْجة، بفتح الشين، وسكون الراء، وهي مسايل الماء بالحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السُود.
قوله: سرح الماء: بفتح السين المهملة وتشديد الراء المكسورة وحاء مهملة، أي أرسله.

عرف: حكم خصم الزبير رضي الله عنه وبيان أن حديث الباب يخالف ما في كتبنا وتوجيهه: قوله: باب إلخ: قيل: إن الرجل القائل بـ"أن كان ابن عمتك" منافق. أقول: إن لفظ "الأنصار" لفظ المدح، ولا يطلق إلا على المخلصين، وقيل: إنه أطلق عليه توسعاً. أقول: أطلق عليه لفظ "البدري" في "البخاري"، وللبدريين وعد عظيم، وقيل: إنه حضر البدر لا أنه مسلم مخلص. وقيل: إن قوله هذا وإن كان يوجب الإكفار؛ فإنه نسبة الجور إلى ختم المرسلين، لكنه عنه بسبب الغضب، وجرى هذا اللفظ على لسانه.
أقول: ليس هذا اللفظ موجب التكفير؛ فإنه من المحاورات، ومراده أنك فعلته - يا رسول الله - تحت حد الجواز، لكنه بسبب رعاية القريب، ومثل هذه الكلمات تختلف باختلاف الأحوال، وأما غضبه عليه السلام فقد غضب النبي ﷺ على معاذ رضي الله عنه حين إلحان القراءة، وغضب على صحابي آخر كما في "البخاري"، "باب الغضب في الموعظة"، =

فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟* فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «يَا زُبَيْرُ - اسْقِ - ثُمَّ احْبِسْ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ، إِنِّي لَأَحْسِبُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾ الْآيَةَ.
(النساء: ٦٥)

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط: [يَا رَسُوْل اللهِ ﷺ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ».

سهر: قوله: أن كان إلخ: بفتح الهمزة أي لأن كان، وهذا القول من الرجل إما لكونه منافقًا، وجعله من الأنصار لكونه من قبيلتهم، وقد كان فيهم من يتّصف بالنفاق، كابن أبيّ وغيره، وإما لزلّته عند الغضب، وأما القول بكونه يهوديًا فبعيد غاية البعد، وأما عدم قتله إما لتأليفه أو لصبره على أذى المنافقين، حتى لا يحدث أن محمدًا يقتل أصحابه، كذا في "اللمعات".

قوله: إلى الجدر: بفتح الجيم وسكون الدال، هو ههنا المسناة، وهو ما يرفع حول المزرعة كالجدار، وقيل: هو لغة في الجدار، وروي الجدر - بالضم - جمع جدار، وروي بالذال، والرجل هو حاطب، وقيل: غيره، ومن نسبه إلى النفاق فهو مجترئ؛ إذ لا يطلق الأنصاري على من اتّهم به، كذا في "المجمع"، والله تعالى أعلم. قال الشيخ في "اللمعات": الجدر - بفتح الجيم وسكون الدال - الحائط، أي حتى يبلغ الماء جميع الأرض، وقدروه بأن يبلغ كعب الإنسان.

قوت: قوله: إلى الجدر: بفتح الجيم وكسرها وسكون الدال المهملة، وهو الجدار. قال العراقي: والمراد به جدار الحائط، وقيل: جدار النخل.

عرف = وأما قول البارئ عز اسمه: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ﴾ (النساء: ٦٥) فتلقي المخاطب بما لا يترقب، مثل قوله في حق نبي: ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ (الأنبياء: ٨٧)، وأما الحكم المذكور في حديث الباب، فالحكم الأصلي هو الثاني في قوله: يا زبير اسق، ثم احبس الماء حتى إلخ، وحديث الباب يخالف ما في عامة كتبنا من أن يسقي الأسفل أولاً ثم الأعلى فالأعلى، لم يجب أحد منا حديث الباب. وأقول: إن في "غاية البيان على الهداية" للشيخ قوام الدين عن محمد بن الحسن: أن ما في كتبنا في ما لم يتعارف تقديم الأعلى، وإذا تعورف فوفاق ما في الحديث، وإلى هذا وجدت إشارات الكتب، منها ما في "موطأ محمد" قال محمد: وبه نأخذ؛ لأنه كذلك الصلح بينهم، وفيه: لكل قوم ما اصطلحوا عليه. فدل على أن العبرة لعرف الناس؛ فإنهم يتمشون على عرفهم.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ». وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَيُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْأَوَّلِ.

عرف شيخ

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يُعْتِقُ مَمَالِيْكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ

١٣٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ،

عرف: اختلاف الأئمة في عتق مماليك الرجل المفلس عند موته ومحمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة: أن يقرع الإمام في مثل هذه الصورة، وقال أبو حنيفة: لا حكم للقرعة؛ فإنه قال: إن القرعة ليست مدار الحكم الشرعي بل لتطييب الخاطر، وقال الطحاوي: إن القرعة كانت ثم نسخت، وواقعة الباب لعلها حين ثبوت القرعة. أقول: إن قول الطحاوي مؤيد بالروايات، منها ما في "مسند أحمد": أنه ﷺ أرسل علياً ﷺ إلى اليمن عاملاً أنه عمل بالقرعة في واقعة أن رجالاً حفروا زبية أي حبالة الأسد، فسقط فيها رجل، وأخذ رجلاً آخر عند سقوطه والآخر ثالثاً، فاختلفوا في الدية فأقرع علي ﷺ، فبلغ الفصل إلى النبي ﷺ، فكان يضحك على فصل علي ﷺ، وأما دليل النسخ فهو أن علياً ﷺ عرضته واقعة في عهده، فلم يعمل فيها بالقرعة، والواقعة ذكرها الطحاوي في باب أم الولد، فلا عبرة للقرعة، وأما صورة الباب فالعبيد كلهم معتق البعض عند أبي حنيفة ﷺ، فيعتق ثلث كل واحد ويستسعي في ثلثيه، ومحمل الحديث عند أبي حنيفة أن الراوي ذكر الحساب الحاصل؛ فإن حصص العبيد ثماني عشرة وعتقت ستة منها وبقيت اثنتا عشرة في الرِّقيَّة، فالستة مثل عبدين، واثنتا عشرة مثل أربعة أعبد، فذكر الراوي حاصل الحساب ولا بعد في هذا، وأما مراد فأقرع بينهم إلخ. =

شيخ: قوله: يعتق مماليكه إلخ: الوصية تجري في الثلث، وههنا قد أعتق كل واحد، وهذا بالاتفاق، وإنما الخلاف في التعيّن، فقال الشافعي: يتعيّن بالقرعة، وأبو حنيفة لا يسلمه، وسنذكر جواب القرعة، والحديث لا يوافق الشافعي أصلاً؛ فإن مذهبه: أنه لا تجزّئ في الإعتاق، فبإعتاق النصف والثُلث والربع يعتق الكل، وفي الحديث: أن النبي ﷺ ردَّ أربعًا منهم إلى العبدية، والرجوع إلى العبدية بعد الحريّة لا يصحّ، لا عند الشافعي، ولا عند غيره. وأما على طرز أبي حنيفة فلا إشكال؛ لأنه يقول: يتجزأ الإعتاق، ولا يعتق الباقي بعتق حصّته منه، فهو يقول: عليهم أن يسعوا في الباقي، ويعتقوا في الجميع. =

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، (سهر قوت).....

سهر: قوله: فقال له قولا شديدا: كراهةً بفعله، وتغليظًا له لعتق العبيد كلهم، ولا مال له سواهم، وعدم رعاية جانب الورثة، ولذا أنفذه من الثلث شفقة على اليتامى. ودلّ الحديث على أن الإعتاق في مرض الموت ينفذ من الثلث؛ لتعلّق حق الورثة بماله، وكذا التبرّع كالهبة ونحوها. (اللمعات)

قوت: قوله: فقال له قولا شديدا: في رواية النسائي، فقـــال: قد هممت أن لا أصلي عليه، وفي رواية البيهقي: لو علمنا ما صلينا عليه

عرف = فأقول: إن القرعة لم تكن على الحرية والرِّقيَّة، بل للتهايؤ في العمل والاستخدام؛ فإن في الاستخدام صوراً، مثل أن يقول المالك الوارث: اخدموني من ستة أيام أربعة أيام واجعلوا يومين في أمركم للاستسعاء، أو يقول: اخدموني أربعة أشهر من ستة أشهر ويقول: اخدموني أربع واستسعى عبدان منكم، ومثل هذه الأمور، فالقرعة في هذه الأمور، لكن ما قلت غير متبادر، وأما وجه تغييري خلاف التبادر، وهو أن ألفاظ الحديث مضطربة؛ فإن في بعض الطرق أنه أعتق واحداً، وفي بعضها: أنه أعتق ستة، وفي بعضها: أنه دبّر عبيده، فالحديث مضطرب. **أدلة أبي حنيفة رحمه الله على تجزي العتق**: وأما أدلة أبي حنيفة رحمه الله على تجزئ العتق، فمنها حديث "مصنف عبد الرزاق" الذي أخرجه الزيلعي، وذكرته في بيع المدبر، ومنها ما في "فتح الباري": أن رجلاً دبّر فمات فاستسعى العبد في الثلثين، ومنها ما في "لسان الميزان" ووثقه الحافظ: أن رجلاً أعتق بعض عبده فقال النبي ﷺ: تعتق في عتقك وترق في رقّك، ومنها ما في "مسند أحمد" عن سعيد بن العاص رضي الله عنه: أن صحابياً أعتق بعض عبده، وفي سنده راو مبهم لا أعلمه ووثقه عبد الرزاق في مصنفه، والكل مرفوعات وقوية.

شيخ = وأما جواب القرعة، فقال الشراح من الأحناف: إنه محمول على ابتداء الإسلام، ولكن هذا لا يصح؛ لأنه على هذا التقدير يلزم تسليم الإرجاع إلى الرقية بعد الحرية، وهو لم يكن جائزا في ابتداء الإسلام أيضًا، فالأولى أن يقال: إن إرجاع الحرّ إلى الرق من خصوصيات النبي ﷺ، والنبي ﷺ له ذلك، كما روي أن رجلاً ضرب عبده، فجاء العبد متلوّثًا بالدم، ومستغيثًا إلى النبي ﷺ، فأعتق رسول الله ﷺ، مع أنه لم يكن هناك مالك، فكذا فيما نحن فيه كان الأصل أن يعتق من كل واحد ثلث، ويسعى لورثته في الباقي حتى يعتقوا؛ لأن النبي ﷺ ردَّ أربعًا منهم في الرق، وأعتق الاثنين تامًّا، والمآل واحد في عتق ثُلث المال، إلا أن في الترتيب خلافًا، فهذا الترتيب مخصوص بالنبي ﷺ، وأما الشافعي فالحديث يخالفه؛ لأنه يقول: إن يعتق البعض يعتق الكل، وفي الحديث الأمر بالعكس؛ لأن النبي ﷺ ردّهم في الرق.

ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ[سهر]، ثُمَّ أَقْرَعَ[حلي] بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. حَدِيْثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ،* وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، يَرَوْنَ الْقُرْعَةَ فِي هَذَا وَفِي غَيْرِهِ. وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلَمْ يَرَوْا الْقُرْعَةَ، وَقَالُوْا: يُعْتَقُ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ، وَيُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيْمَتِهِ. وَأَبُو الْمُهَلَّبِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو،** وَيُقَالُ: مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو.***

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَهْلِ الْعِلْمِ»: [مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو»: [الْجُرْمِيُّ، وَهُوَ غَيْرُ أَبِي قِلَابَةَ.]

*** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو»: [وَأَبُو قِلَابَةَ الْجُرْمِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ.]

سهر: قوله: فجزأهم: من التجزئة، أي قسمهم.

حلي: قوله: ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة: قلت: منسوخ عند الحنفية.

* * * *

(٢٨) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا مَحْرَمٍ *

١٣٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ (حلي) مَلَكَ ذَا (سهر) رَحِمٍ (عرف) مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مُسْنَدًا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه شَيْئًا مِنْ هَذَا.

١٣٨٩ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ (سهر) بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ (سهر) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ عَاصِمًا الْأَحْوَلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ. (صفة لمضاف وجره لجوار)

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةُ [رَحِمٍ] قَبْلَ قَوْلِهِ: «مَحْرَمٍ».

سهر: قوله: ذا رحم محرم فهو حر: وفي رواية: عتق عليه، وبه أخذ أبو حنيفة رحمه الله في تعميم العتق لأولي الأرحام المحرّمة كلهم. (اللمعات) قوله: عقبة بن مكرم: بميم مضمومة وسكون كاف وفتح راء. (المغني)
قوله: البرساني: بضم موحّدة، وسكون راء، وإهمال سين، وبعد الألف نون. (المغني)

عرف: المذاهب في حكم من ملك ذا رحم محرم: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وقال الشافعي رحمه الله: من كان ذا قرابة الولاد عتق عليه أصلا وفرعا.
بيان الإعراب وحكم حديث الباب وبيان أن حديث الباب حجة لنا: قوله: محرم إلخ: قال علماء اللغة: إن الجرَّ جرُّ الجوار، ورجال حديث الباب ثقات، ولا أعلم وجه كف المصنف لسانه عن التحسين أو التصحيح، والحديث حجة لنا.

حلي: قوله: من ملك ذا رحم محرم فهو حر: قلت: فيه حجة أبي حنيفة رحمه الله في تعميم ذي رحم.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»، رَوَاهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَلَا يُتَابَعُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَهُوَ حَدِيْثٌ خَطَأٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ.

عرف شيخ

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا شَرِيْكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ،

حلي

عرف: اختلاف الأئمة في حكم الزرع في الأرض المغصوبة واستدلالهم: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الزرع تبع البذر، فإذا زرع في أرض مغصوبة فالغاصب له الخارج بملك خبيث، وعليه كراء الأرض، والغصب هذا في معناه اللغوي؛ فإن الغصب الشرعي لا يكون إلا في المنقول عند أبي حنيفة خلاف محمد بن الحسن، وحديث الباب للحجازيين ويخالفنا، وأما الطحاوي فروى دليلنا و لم يذكر محمل حديث الباب.

أقول: المحمل لطيف بعد ذكر تفصيل المسألة، والمسألة مذكورة في "الهداية"، وهي أنه إذا غصب أرض رجل، فالخارج يملكه الغاصب بملك خبيث، وإذا أعطى مالك الأرض كراء الأرض من هذا الخارج فهو له طيب؛ فإن الخبث كان لتعلقه، وأما الخارج قدر أجرة الأرض فله مملوك بملك طيب، فتعرض الحديث إلى الحلة والحرمة.

حلي: قوله: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته: قلت: اللام للانتفاع والحل، لا للملك عند الحنفية، قالوا: يملك الزرع، لكن لا يحل الانتفاع منه إلا بقدر النفقة.

شيخ: قوله: باب ما جاء من زرع إلخ: لم يعمل على حديث الباب أحد من المجتهدين سوى أحمد وإسحاق، ومذهب الجمهور: أن الزرع لمن زرع فيها، ولصاحب الأرض المؤونة والأجرة، وقد ثبت ما ذهب إليه الجمهور في الآثار والأحاديث؛ فلذا تركوا هذا الحديث.

فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ، وَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مِنْ رِوَايَةِ شَرِيْكٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ الْأَصَمِّ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

سهر: قوله: وله نفقته: أي أجرة عمله، قاله الشيخ في "اللمعات"، قال الطيبي: قوله: "وله نفقته" أي ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض، وليس لصاحب البذر إلا بذره، وبهذا قال أحمد، وأما غيره فقال: ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر، وعليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم التفريغ.

عرف: **شرح الحديث ودليل أبي حنيفة** رحمه الله: قوله: فليس له من الزرع إلخ: أي لا يطيب له ديانةً، وأما قضاءً فمملوكه بملك خبيث يجب تصدقه ويطيب بقدر ما أنفق.

قوله: وله نفقته: أي يطيب له قدر ما أنفق، وأما دليل أبي حنيفة فما أخرجه الطحاوي فجعل الزرع لصاحب البذر وجعل لصاحب الأرض أجراً معلوماً إلخ بسند جيد أرسله مجاهد، ومراسيله تقبل عند الجمهور.

* * * *

(٣٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي النُّحْلِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلَدِ

عرف شيخ

١٣٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُوْمِيُّ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ، يُحَدِّثَانِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنهما: أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَ ابْنًا لَهُ غُلَامًا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَهُ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ هَذَا؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَارْدُدْهُ».

سهر

هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رضي الله عنهما. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَسْتَحِبُّوْنَ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبْلَةِ.

سهر: قوله: نحل ابنًا له: النحل: العطية والهبة ابتداءً من غير عوض ولا استحقاق فيه، استحباب التسوية بين الأولاد في الهبة، فلا يفضل بعضهم على بعض، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، فلو وهب بعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه، وليس بحرام، والهبة صحيحة، قال أحمد وإسحاق والثوري وغيرهم: هو حرام، واحتجّوا بما ورد من قوله عليه السلام: لا أشهد على جور، وبقوله: واعدلوا في أولادكم، واحتجّ الأوّلون بما جاء في رواية: فأشهد على هذا غيري، ولو كان حرامًا أو باطلاً لما قال هذا، وبقوله: "فارجعه"، ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وأما معنى الجور فليس فيه أنه حرام؛ لأنه هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان حرامًا أو مكروهًا، كذا في "الطيبي".

عرف: حكم تفضيل بعض الأولاد في العطية: قوله: باب إلخ: قال بعض المحدثين: إنه إذا فضل بعض ولده على البعض الآخر بلا فضل، فالوصية باطلة خلاف أكثر الفقهاء؛ فإن الهبة عندهم صحيحة مع الكراهة تحريمًا، وقال الأحناف: يجوز الترجيح عند الفضل والرجحان، ولا يقال: إن الحديث سيخالفنا؛ فإن الوجه جليٌّ.

شيخ: قوله: باب إلخ: التسوية بين الأولاد واجب، إنما الخلاف فيما إذا فعل عدم التسوية، أيجوز الهبة أم لا؟ فذهب الأكثرون إلى أنه يجوز، وقال البعض: يجب الردّ ولا يجوز، ورد في بعض الروايات: إنا لا نشهد على الجور.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النُّحْلِ وَالْعَطِيَّةِ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْوَلَدِ أَنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، مِثْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

عرف

(٣١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

عرف شيخ

١٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ».

حلي

وبه قال أبو حنيفة

عرف: **بيان مذهب أبي يوسف** رحمه الله **في التسوية بين الذكر والأنثى**: قوله: الذكر والأنثى سواء: **قال أبو يوسف** رحمه الله: إن التسوية هو للذكر مثل حظ الأنثيين.

اختلاف الأئمة في أسباب الشفعة ومستدلات الحنفية: قوله: باب إلخ: الشفعة عند أبي حنيفة رحمه الله إما في نفس المبيع أو في حق المبيع أو في حق الجوار، وخالف الحجازيون في الثالث، والبخاري وافقنا؛ فإنه أخرج حديث العراقيين، ولا يمكن إدراجه في الشفعة لو كان ما تأول خصمنا، ولنا حديث صريح، نعم، حديث يوهم إلى خلافنا، وسأذكر محمله ومراده، وتأول الشافعية في حديثنا بأن المراد البر والإحسان لا حق الشفعة، وقال بعضهم: إن المراد من الجار الشريك في نفس المبيع، لكن التأويلين تأويلان، ولنا: جار الدار أحق بالدار.

حلي: قوله: جار الدار أحق بالدار: قلت: فيه دليل أبي حنيفة، والجار مطلق.

شيخ: قوله: باب ما جاء في الشفعة: في المسألة خلاف، فقال البعض: إن الشفعة للشريك فقط، وقال أبو حنيفة: الشفعة للشريك والجار؛ لقول النبي ﷺ: الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا، وقوله ﷺ: الجار أحق بالدار، وقوله ﷺ: الجار أحقّ بشفعته، وغير ذلك مما ورد في الصحاح يؤيّد أبا حنيفة رحمه الله، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فلا دليل له في الأحاديث إلا حديث جابر بن عبد الله: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، فقال الشافعي رحمه الله: إن النفي في قوله: "فلا شفعة" على الإطلاق، فعلم أنه لا شفعة لأحد، أعمّ من أن يكون جارًا أو شريكًا بعد ما وقعت الحدود، وقال: إن علّة ثبوت الشفعة هي دفع ضرر الأقسام والتقسيم للشريك، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَفِي الْبَابِ عَنْ الشَّرِيْدِ وَأَبِي رَافِعٍ وَأَنَسٍ ﷺ. حَدِيْثُ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَى عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ. وَرُوِيَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيْثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ ﷺ، وَلَا نَعْرِفُ حَدِيْثَ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ ﷺ، إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عِيْسَى بْنِ يُوْنُسَ. وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ عِنْدِي صَحِيْحٌ.

شيخ = وهذه العلّة توجد في الشريك، ولا توجد في الجار، فلا شفعة له، وقال أبو حنيفة ﷺ بأن علّة ثبوت الشفعة هي دفع ضرر الجار، وهي موجودة في الجار والشريك كليهما.

* * * *

(٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ عرف

١٣٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا». سهر حلي

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيْثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه. وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُوْنٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَدْ رَوَى وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا الْحَدِيْثَ. عرف كذا في نسخة صحيحة معتمدة

سهر: قوله: الجار أحقّ بشفعته: هذا الحديث دليل أبي حنيفة حيث أثبت الشفعة للجار، وعند الأئمة الثلاثة: لا يثبت الشفعة للجار، بل أثبتوا للشريك فقط، ومتمسّكهم الحديث الآتي في باب بعد هذا، وأجابوا عن حديث الباب: المراد بالجار الشريك، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوله: هذا حديث حسن غريب: وفي "اللمعات": قال بعض المحدّثين: إنه صحيح، ومن تكلّم فيه تكلّم بلا حجة.

عرف: **ثبوت حق الشفعة للغائب وأقسام الطلب**: قوله: باب إلخ: للغائب حق الشفعة وعليه ثلاث طلبات: طلب المواثبة، وطلب الإشهاد، وطلب الخصومة.

رأي ابن القطان في شعبة: قوله: وقد تكلم شعبة إلخ: مر ابن قطان في "كتاب الوهم والإيهام" على كلام شعبة، فقال: ما كان شعبة فقيهاً، بل حافظ الحديث، ثم ذكر منشأ كلام شعبة وردّه.

حلي: قوله: إذا كان طريقهما واحدًا: قلت: لا مفهوم للشرط عند الحنفية.

وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيْزَانٌ، يَعْنِي فِي الْعِلْمِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.

(٣٣) بَابُ إِذَا حُدَّتْ الحُدُوْدُ وَوَقَعَتِ السِّهَامُ فَلَا شُفْعَةَ (عرف)

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ». (سهر حلي) (عرف) هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

سهر: قوله: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق: أي خلصت وحولت فلا شفعة؛ لعدم بقاء الشركة، هذا الحديث يدلّ على أن لا شفعة للجار، وهو متمسّك الأئمة، كما ذكرنا، كذا في "اللمعات"، ولا يخفى أنه معارض بما مرّ، وبما روى محمد في "موطئه": أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الثقفي، أخبرني عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال: قال رسول الله ﷺ: الجار أحقّ بسقبه. =

عرف: ما يشير إليه الحديث ومستدلات الحنفية: قوله: باب إلخ: حديث الباب يوهم إلى نفي شفعة الجوار، أقول أوّلاً: إن نفي حق الجوار مفهوم حديث الباب، ولنا حديث صريح فنطالب بالنكتة، وجواب حديث الباب ما قال المحشون مذكور في الحاشية، والجواب عندي: أن الفرق بين الحديث والفقه ليس إلا في التلقيب بأن الحديث يسمي الشفيع في حق الجوار بالجار، وسماه الفقهاء بالشفيع، ولا ينفي حديث الباب حكم شفعة الجوار، ودليلنا في حق الجوار ما أخرجه البخاري في صحيحه.
شرح قوله: "فلا شفعة": قوله: فلا شفعة: أي ما يسمى بالشفعة وهو القسمان الأولان للشفعة بل حق الجوار.

حلي: قوله: إذا وقعت الحدود وصرفت الطريق فلا شفعة: قلت: معناه لا شفعة بسبب القسمة دفعًا لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع؛ لما فيه من معنى التمليك من كل واحد من الشريكين للآخر، أو معناه: نفي الشفعة السابقة، وفائدته دفع توهم تقدم هذا الشريك بعد القسمة على الجار.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنهما، وَبِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ فُقَهَاءِ التَّابِعِيْنَ، مِثْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَغَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَرَبِيْعَةُ ابْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ الشُّفْعَةَ إِلَّا لِلْخَلِيْطِ، وَلَا يَرَوْنَ لِلْجَارِ شُفْعَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلِيْطًا.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: الشُّفْعَةُ لِلْجَارِ، وَاحْتَجُّوْا بِالْحَدِيْثِ الْمَرْفُوْعِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». وَقَالَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

سهر = قال القاري: رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأنصّ - أي أصرح - من ذلك ما أخرجه النسائي وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرضي ليس فيها لأحد شرك ولا قسم إلا الجوار، قال: الجار أحق بسقبه، أي بما قرب من الدار، ويؤوّل الحديث بأن معناه: أن لا شفعة بسبب القسمة؛ دفعًا لتوهّم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع؛ لما فيها من معنى التمليك من كل واحد من الشريكين للآخر، انتهى كلام القاري مع تغيير يسير، والله تعالى أعلم.

عرف: **بيان النظر في هذا:** قوله: عمر بن الخطاب وعثمان: في هذا نظر دائر؛ فإن في "البخاري" إعطاء حق الجوار في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ فإنه لم يكن ثمة إلا شفعة الجوار، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه والظن الغالب أن يكون بإجازة عمر رضي الله عنه.

* * * *

(٣٤) بَابٌ *

١٣٩٥ - حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الشَّرِيْكُ شَفِيْعٌ، وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ». هَذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا، إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَهَذَا أَصَحُّ.

عرف

من غير المنقولات

١٣٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، وَلَيْسَ فِيْهِ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄». وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ مِثْلَ هَذَا، لَيْسَ فِيْهِ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄»، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حَمْزَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ ثِقَةٌ، يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ الْخَطَأُ مِنْ غَيْرِ أَبِي حَمْزَةَ.**

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الشَّرِيْكَ شَفِيْعٌ].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ: [يُمْكِنُ أَنْ يَكُوْنَ الْخَطَأُ مِنْ أَبِي حَمْزَةَ] بِدُوْنِ كَلِمَةِ «غَيْرِ».

عرف: حكم الشفعة في المنقولات وحكم حديث الباب: قوله: والشفعة في كل شيء: لا شفعة في المنقولات عند الأربعة خلاف بعض العلماء، فلا بد من التخصيص أو التأويل في لفظة "كل"، والحديث أيضا ساقط السند.

١٣٩٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ. وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِنَّمَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ، وَلَمْ يَرَوْا الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ. وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ.

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي اللُّقَطَةِ وَضَالَّةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ

١٣٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَوَجَدْتُ سَوْطًا - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: فَالْتَقَطْتُ سَوْطًا فَأَخَذْتُهُ - قَالَا: دَعْهُ. فَقُلْتُ: لَا أَدَعُهُ تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ، لَآخُذَنَّهُ فَلَأَسْتَمْتِعَنَّ بِهِ.

فَقَدِمْتُ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، وَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ. فَقَالَ: أَحْسَنْتَ، وَجَدْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي: «عَرِّفْهَا حَوْلًا»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا فَمَا أَجِدُ مَنْ يَعْرِفُهَا، .....

سهر: قوله: اللقطة: بضم اللام وفتح القاف، المال الملقوط، ويقال فيه: لقاطه بضم اللام، وهي في الاصطلاح: المال الضائع عن ربّه يلتقطه غيره، كذا في "شرح الشيخ".
قوله: اللُّقطة: [كأنه كان من جلد أو مثله.]

عرف: **معنى اللقطة وتفويض مدة التعريف وقدر المال إلى رأي الملتقط**: قوله: باب إلخ: أصل اللغة أن اللقطة في غير الحيوانات، وفي "المبسوط" عن محمد أن مدة التعريف وقدر المال محولان إلى رأي من ابتلي به، وقال السرخسي رحمه الله: إنه أقرب إلى مذهب أبي حنيفة، وهكذا قال السرخسي في تفسير العمل الكثير في الصلاة، =

ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلاً آخَرَ»، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا حَوْلًا آخَرَ»، وَقَالَ: «أَحْصِ عِدَّتَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهَا فَأَخْبَرَكَ بِعِدَّتِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٣٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ».

سهر: قوله: ووكاءها: الوكاء: بكسر الواو، الخيط الذي تشدّ به الصرّة والكيس والقربة وغيرها. (اللمعات) قوله: ووعاءها: الوعاء: الظرف الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك، والمراد هنا ما يكون فيه اللقطة. قوله: وعفاصها: العفاص كـ"كتاب": الوعاء الذي فيه النفقة من جلد أو خرقة، كذا في "القاموس".

عرف = والوجه أن القياس لا يجري في الحدود، وزعموا أن المراد بالحدود الزواجر، أقول: إن المراد بالحد هو ما يقع بين شيئين متجانسين ومختلفين حكماً؛ لما قد صرح السرخسي رحمه الله في مواضع أن أبا حنيفة لا يحدد ولا يوقت بالرأي، فدل على أن الحد معناه ما ذكرت.

حكم الدفع: قوله: فادفعها إليه إلخ: لا يجب الدفع قضاء بلا بينة، وأما ديانة فيردها.

اختلاف الأئمة في الاستمتاع باللقطة: قوله: فاستمتع بها: قلنا: إنه إن كان فقيراً يستمتع بها وإلا فلا، وقال الشافعية: إنه يستمتع بها وإن كان غنياً، وقالوا: إن أبي بن كعب كان من المياسير، وقال في "الهداية" وانتفاع أبي كان بإذن الإمام وهو جائز إلخ، وأيضاً قال: إن الغنى يتبدل وقتاً فوقتاً، ولا شيء يدل على كونه من المياسير حالة الاستمتاع بها، وأما ما قال: إنه كان استمتاعه بالإذن، فقال في "العناية": إن الاستمتاع بها للغني مجتهد فيه، فإذا حكم به القاضي صار مجمعاً عليه. أقول: هذا ليس مراد "الهداية" أنه مذهبنا، وإلا فكيف يصح جواباً، وليس مراده أنه مذهب غيرنا.

حلي: قوله: وإلا فاستمتع بها: قلت: محمول على فقر اللاقط.

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ». سهر

فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَالْجَارُوْدِ بْنِ الْمُعَلَّى وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ وَجَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَحَدِيْثُ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، رَخَّصُوْا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: فإنما هي لك: أي إن أخذتها وعرفتها، و لم تجد صاحبها، كان لك أن تملكها. وقوله: "أو لأخيك" أي صاحبها. قوله: أو للذئب: أي لم يحصل من هذه الصور شيء، والمقصود التنبيه على التقاطها تحرّزًا عن الضياع. قوله: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها: إشارة إلى ترك التقاط الإبل، وعدم احتياجها إليه؛ فإنها تعيش بدون راعٍ. والحذاء: بالمد النعل، والسقاء: بالكسر القربة، والمراد ههنا بطنها وكروشها؛ فإن فيها رطوبة يكفي أيامًا كثيرة من الشرب؛ فإن الإبل قد يتحمّل من الظمأ ما لا يتحمّل سواه من البهائم، أراد أنها تقوى على المشي وقطع الأرض، وعلى قصد المياه وورودها ورعي الشجر والامتناع عن السباع المفترسة، كذا في "اللمعات شرح المشكاة". قوله: وجنتاه: [أي خداه لأجل الغضب.]

قوله: عبد الله بن عمر: [كذا في أكثر النسخ، وفي نسخة صحيحة عبد الله بن عمرو بالواو، وعليه يدل بعض القرائن.]

عرف: **بيان تمسك الشافعية في ضالة الإبل وبيان مذهبنا**: قوله: فضالّة الإبل: تمسك الشافعية بهذا على عدم التقاط الإبل، ومذهبنا أن يلتقط الإبل، وأما عهد السلف كان عهد الأمانة، بخلاف زماننا؛ فإنه زمان الجناية فيلتقط، فالاختلاف باختلاف الأعصار.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صُرَّةً فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَكَانَ أُبَيٌّ رضي الله عنه كَثِيْرَ الْمَالِ مِنْ مَيَاسِيْرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعَرِّفَهَا، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْكُلَهَا.

فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَصَابَ دِيْنَارًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَعَرَّفَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهِ، وَكَانَ عَلِيٌّ رضي الله عنه لَا تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ. وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيْرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعَرِّفَهَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ دُوْنَ دِيْنَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمُعَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ.

١٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ،.....

عرف: قوله: وكان علي لا تحل له الصدقة: الواقعة مذكورة في "سنن أبي داود". =

حلي: قوله: وكان أبي كثير المال: قلت: جوابه: أنه لعله كان فقيرًا إذ ذاك، أو لعله خاص به، والجواب عن الاحتجاج بقصة علي رضي الله عنه أن عليًّا هاشمي، كانت الصدقات الواجبة المقصودة حرامًا عليه دون غير المقصودة.

فَقَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ[1] صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا». سهر عرف هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيْثُ.*

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوْا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «هَذَا الْحَدِيْثُ»: [وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.]

---

(١) وفي بعض النسخ: "فإذا جاء" بدل قوله: "فإن جاء".

سهر: قوله: فإن جاء صاحبها فأدها: فهو المقصود، وإلا تصدق بها، ثم بعد ذلك إن جاء صاحبها فهو بالخيار، إن شاء اختار ثواب الصدقة، وإن شاء ضمن الملتقط.

عرف = **غرض الترمذي وتأويلنا**: وغرض الترمذي أنه انتفاع به لا تصدّقٌ، ونقول: إنه صدقة نافلة وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرنا، وإن تردد فيه فخر الدين الزيلعي وابن همام، ولذا قلنا بجواز الصدقة على الفروع والأصول، فافترق الزكاة والتصدق باللقطة.

بيان قول الكرابيسي وحديث الباب يرد عليه وتبويب البخاري موافق لمذهب الكرابيسي: قوله: فإن جاء صاحبها فأدها: قال الكرابيسي: إنه إذا عرف إلى المدة ثم استمتع بها، فجاء المالك فلا شيء على الملتقط، ويرد عليه حديث الباب، وبوّب البخاري موافق الكرابيسي، لعله وافقه، والله أعلم.

* * * *

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَقْفِ عرف

١٤٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ سهر

سهر: قوله: أصبت مالا بخيبر: قال الطيبي: اسمها ثمغ، بفتح المثلثة وسكون الميم والغين المعجمة. وفي "القاموس": ثمغ - بالفتح - مال بالمدينة كان لعمر رضي الله عنه وقفه، وهذا يدل على أن الثمغ اسم مال بالمدينة لا بخيبر، والله أعلم. (اللمعات)

عرف: اختلاف الأئمة في معنى الوقف وتعقب الحافظ ابن حجر على الطحاوي والجواب عنه: قوله: باب إلخ: قال الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: إن الوقف حبس الشيء على ملك الله تعالى، والمشهور أن أبا حنيفة يقول: إن الوقف حبس الشيء على ملك الواقف والتصدق بالمنافع حتى قيل: إن الوقف عنده لا شيء؛ فإن التصدق بالمنافع يتحقق بلا وقف أيضاً، وما أوجد الوقف شيئاً آخر، وكذلك قال السرخسي أيضاً، وقالوا: إن الوقف عنده باطل.

أقول: إن في "الحاوي القدسي" أن الوقف عنده نذر بالتصدق بالمنافع، والرجوع عنه مكروه تحريماً، ويكون على ملك الواقف إلا في صور أربعة، أي وقف المسجد أو علقه بموته أو خرج مخرج الوصية أو قضى بخروجه عن الملك قاضٍ، ففي هذه الأربعة لا يمكن الرجوع أصلاً.

أقول: لا حاجة إلى ذكر الصورة الرابعة؛ فإن هذا الحكم في كل مسألة، وقال ابن همام: إن أوقاف الصحابة باقية إلى الآن. أقول: إذا كان الرجوع مكروها كراهة تحريم فكيف الرجوع عنهم؟ واختار الشيخ والطحاوي قول الصاحبين، وذكر الطحاوي حجة أبي حنيفة في "معاني الآثار" وقف عمر رضي الله عنه، وهذا الوقف أول الأوقاف في الإسلام، وتعقب الحافظ على اختيار الطحاوي مذهب الجمهور، ثم إتيانه تمسك أبي حنيفة، وتصدى الحافظ إلى التأويل في حجتنا، فقال: إن عمر لم يقف بل شاور معه عليه السلام.

أقول: إن في الأحاديث تصريح أنه وقف في الحال، وكتب كتاباً بعض ألفاظه في "النسائي" منها ما في "الترمذي" وفي بعض معتبراتنا - ونسيت تعينه، لعله شرح صدر الشهيد على "الجامع الصغير" - أن أبا يوسف رجع عن مذهب أبي حنيفة حين رجع من المدينة، ورأى أوقاف الصحابة.

قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ، تَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ.

قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ فَقَالَ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا». قَالَ ابْنُ عَوْنٍ:(١) فَحَدَّثَنِي بِهِ رَجُلٌ آخَرُ أَنَّهُ قَرَأَهَا فِي قِطْعَةِ أَدِيْمٍ أَحْمَرَ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، قَالَ إِسْمَاعِيْلُ: وَأَنَا قَرَأْتُهَا عِنْدَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَكَانَ فِيْهِ: «غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا».

---

(١) وفي النسخة الهندية: "ابن عوف" بدل قوله: "ابن عون".

سهر: قوله: حبست: صحّح في النسخ بالتشديد، وفي "مجمع البحار" عن الكرماني: "حبست" بالتشديد، وأحبست أي وقفت، و"حبسته" بالخفة، أي منعته وضيّقت عليه، وحكي الخفة، أي في الوقف، يريد أن يقف أصل الملك، ويبيح الثمر لمن وقفها عليه. (اللمعات)

قوله: غير متموّل: حال أو مفعول به لـ"يطعم". وقوله: "غير متأثل" غير متأصّل أي غير جامع.

عرف: **ظاهر الحديث حجة لأبي حنيفة** رحمه الله: قوله: حبست أصلها إلخ: ظاهره لأبي حنيفة رحمه الله.

قوله: لا يباع إلخ: أي لا يجوز، لا أنه لا ينفذ.

جريان الوقف في غير المنقول وبيان رواية عن الإمام محمد في وقف المنقول: قوله: أو يطعم صديقا إلخ: هذا لفظ كتاب عمر رضي الله عنه. والوقف يكون في غير المنقول، وروي عن محمد بن الحسن رحمه الله وقف المنقول، إذا كان متعارفاً، مثل سرير الميت، وصنف محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري حفيد أنس كتاباً في الوقف موافق أبي حنيفة، وهو من أخص تلامذة زفر رحمه الله، وأخذ منه مصنفونا ويعبرونه بالأنصاري.

حلي: قوله: قال ابن عوف: قلت: لعله ابن عون؛ لأن ابن عوف ليس في غير الصحابة، كما يعلم من "التقريب".

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا فِي إِجَازَةِ وَقْفِ الْأَرَضِيْنَ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

١٤٠٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَجْمَاءِ أَنَّ جُرْحَهَا جُبَارٌ

١٤٠٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ (سهر) جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنهم. حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

١٤٠٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

١٤٠٥ - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: وَتَفْسِيْرُ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» يَقُوْلُ: هَدَرٌ لَا دِيَةَ فِيْهِ،.....

سهر: قوله: العجماء: بفتح العين ممدودًا، أي البهيمة، سمّيت عجماء؛ لأنها لا تتكلّم.

قوله: جرحها: بضم الجيم وبفتحها، فبالفتح مصدر، وبالضم الاسم، و"جبار" بضم الجيم وتخفيف الباء، أي هدر لا طلب فيه، وإنما كان جبارًا إذا لم يكن لها سائق ولا قائد، وإلا فالسائق والقائد يضمنان، كذا في "اللمعات". قال الشيخ: من حفر بئرًا في أرضه أو في الأرض المباحة وسقط فيها رجل فمات، لا قود ولا دية على الحافر، كما في "المعدن".

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ» فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوْا: «الْعَجْمَاءُ» الدَّابَّةُ الْمُنْفَلِتَةُ مِنْ صَاحِبِهَا، فَمَا أَصَابَتْ فِي انْفِلَاتِهَا فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا.

«وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ» يَقُوْلُ: إِذَا احْتَفَرَ الرَّجُلُ مَعْدِنًا (سهر) فَوَقَعَ فِيْهِ إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْه، وَكَذَلِكَ الْبِئْرُ إِذَا احْتَفَرَهَا الرَّجُلُ لِلسَّبِيْلِ فَوَقَعَ فِيْهَا إِنْسَانٌ فَلَا غُرْمَ عَلَى صَاحِبِهَا.

«وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» فَالرِّكَازُ مَا وُجِدَ مِنْ دَفْنِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ وَجَدَ رِكَازًا أَدَّى مِنْهُ الْخُمُسَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.

(٣٨) بَابُ (عرف) مَا ذُكِرَ فِي إِحْيَاءِ أَرْضِ الْمَوَاتِ

١٤٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا (حلي شيخ) أَرْضًا (سهر) مَيِّتَةً (قوت)

سهر: قوله: معدنا: [على وزن مجلس، منبت الجواهر من ذهب ونحوه.] قوله: أرضا ميتةً: أي موصوفة بالموات، =

قوت: قوله: ميتة: بالتشديد، قال العراقي: ولا يقال بالتخفيف؛ لأنه إذا خفف يحذف منه تاء التأنيث.

عرف: **اختلاف الأئمة في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات**: قوله: باب إلخ: ويشترط عندنا إذن الإمام لا عند الحجازيين، ونقول: إن الأراضي تحت تصرف الإمام، فمن أخذ بظاهر الحديث لم يشترط الإذن، ومن ضم الحديث والفقة اشترط الإذن.

حلي: قوله: من أحيى أرضا ميتة فهي له: قلت: أي بإذن الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله، ودليله ما في الحاشية من رواية الطبراني من حديث معاذ رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به.

شيخ: قوله: من أحيى إلخ: وأما جواب ما استدل به فهو بإجازة الإمام والسلطان يثبت له الملك، أو يقال: إن اللام في قوله: "فهي له" للاستحقاق، فمعناه: من أحيى أرضًا ميتة فهي مستحقّة له. ولا شك فيه؛ لأن ذلك الرجل اجتهد بماله ونفسه في إحيائها، فلا ينبغي للإمام أن يعطيها غيره.

سهر عرف حلي شيخ
فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

١٤٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَالُوْا: لَهُ أَنْ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ بِغَيْرِ إِذْنِ السُّلْطَانِ. سهر

سهر = "فهي له"، أي تلك الأرض ملكًا له، مسلمًا كان أو ذميًا، أذن له الإمام أو لم يأذن. وبه قال الجمهور، وقال أبو حنيفة: لو أحياه بغير إذن الإمام لا يملكه، كما سيجيء في الصفحات الآتية.

قوله: وليس لعرق ظالم حق: بإضافة "عرق" وتنوينه. و"ظالم" نعته، أي ظالم صاحبه، ذكره السيوطي. وفي "المغرب": أي لذي عرق ظالم، وهو الذي يغرس في الأرض غرسًا على وجه الاغتصاب. (شرح الموطأ لعلي القاري)

قوله: له أن يحيي الأرض إلخ: قال محمد في "الموطأ": من أحيى أرضًا ميتةً بإذن الإمام أو بغير إذنه، فهي له، أي عندنا، أما أبو حنيفة فقال: لا يكون له إلا أن يجعلها له الإمام، قال: وينبغي للإمام إذا أحياها أن يجعلها له، =

عرف: إعراب الحديث وشرحه: قوله: وليس لعرق ظالم حق: قيل: تركيب إضافي، وقيل: توصيفي، وهو غرس الشجرة في أرض الغير بلا إذنه، وأصل مذهبنا أن يقلع مالك الأرض الأشجار، قلّت قيمة الأرض من الأشجار أو كثرت، ونظر أرباب الفتوى إلى قلة القيمة وكثرتها، وإذا رضي صاحب الشجرة بالقيمة تقوّم مقلوعة لا مغروسة، ولكن في "طبقات الشافعية" مناظرة الشافعي ومحمد رحمهما الله في المسألة، وتلك تدل على التفصيل في المسألة.

حلي: قوله: وليس لعرق ظالم حق: قلت: ظاهر الإضافة يفيد كون هذا العرق مملوكًا للظالم.

شيخ: قوله: وليس لعرق ظالم حق: يروى بالإضافة وبالصفة، فعلى كلا التقديرين فهو حجّة للجماهير القائلين بأن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فالزرع للزارع ولمالك الأرض الأجرة، على أحمد وإسحاق؛ =

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْيِيَهَا إِلَّا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ. وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ. وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ جَدِّ كَثِيْرٍ وَسَمُرَةَ ﷺ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيَّ عَنْ قَوْلِهِ: «وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» فَقَالَ: الْعِرْقُ الظَّالِمُ: الْغَاصِبُ الَّذِي يَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهُ. قُلْتُ: هُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَغْرِسُ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ.

سهر = وإن لم يفعل لم تكن له. قال الشارح علي القاري: لما روى الطبراني من حديث معاذ أن النبي ﷺ قال: ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه به، ولأن ما يتعلّق به حق جماعة المسلمين لا يختصّ به واحد دون واحد إلا بإذن الإمام، ثم من حجر أرضًا أي وضع حجرًا أو شيئًا للإعلام بأنه قصد إحياءها، و لم يعمرها ثلاث سنين، دفعها الإمام إلى غيره اتفاقًا.

شيخ = لأن معناه كما بين الترمذي من أن من غرس في أرض الغير بغير إذنه، فلا يستحق للأشجار الأرض بأن تبقى في الأرض، بل عليه أن يقلع أشجاره ويفرغ ملك صاحب الأرض، فكذا في من زرع في أرض قوم فليس لصاحب الأرض منه شيء، بل يقلع الزرع ويعطي لصاحب الأرض القيمة.

* * * *

(٣٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

سهر عرف

١٤٠٨ - قُلْتُ لِقُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ: حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيْلَ، عَنْ سُمَيٍّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرٍ، عَنْ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ ﷺ: أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ. قَالَ: وَسَأَلَهُ عَمَّا يُحْمَى مِنْ الأَرَاكِ؟

قوت سهر بفتح الشين المعجمة كقناديل سهر سهر قوت معدنه سهر أدبر سهر شيخ سهر

سهر: قوله: القطائع: [جمع قطيعة، وهي ما يعين الإمام من الأرض لأحد.] قوله: المأربي: [بالهمزة وكسر الراء، نسبة إلى مأرب، مدينة باليمن مملحة. (اللمعات)] قوله: استقطعه الملح: أي سأله أن يقطعه إياه.

قوله: فقطع له: أي فأسعفه إلى ملتمسه. قوله: إنما قطعت له الماء العد: بالكسر والتشديد، ما له مادّة لا تنقطع كالعين.

قوله: فانتزعه منه: لأنه ﷺ قطعه ظنًّا بأنه معدن يحصل منه الملح بعمل وكدّ، ثم لما تبيّن أنه مثل العدّ رجع من الإعطاء، فعلم منه أن الإقطاع إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتعب ومؤونة، وفيه: أن الحاكم إذا حكم ثم ظهر أن الحق في خلافه رجع عنه، كذا في "اللمعات". قوله: وسأله: أي سأل أبيضُ رسولَ الله ﷺ، =

قوت: قوله: المأربي: بهمز وراء وباء موحدة، وليس له ولا لمن فوقه عند المصنف إلا هذا الحديث.

قوله: شُمير: بضم الشين المعجمة وفتح الميم وآخره راء. قوله: الماء العد: هو الدائم الذي لا انقطاع لمادته.

عرف: تفسير القطائع وحكم إسقاط الإمام للخراج والعشر: قوله: باب إلخ: جمع قطيعة، وتفسيرها في عرف المتأخرين هو العفو الدائم عن الخراج (جاگير)، ويقال لها في التركية: (سيرغال)، ووضع البخاري ترجمة على القطائع ولم يفسرها الشارحون أيضاً، ولعله أراد أن يأذن الإمام بإحياء أرض الموات، وذكر أبو يوسف أيضاً لفظ القطيعة في كتاب الخراج ولم يفسرها، واستعملها في "الدر المختار"، ولعله أراد بها المقاطعة (ٹھیکہ)، وأما العفو الدائم عن الخراج فقيل: إنه جائز، وقيل: لا يجوز، واتفقوا على عدم جواز عفو العشر، وأما إقطاع المعدن فعندنا غير جائز، والمقطوع له غير ظالم في ما أخذ، وإنما الظلم في منعه غيره عن الأخذ.

شيخ: قوله: فانتزعه منه: علم من استرداد النبي ﷺ الملح من الأبيض بن حمال أنه يجوز الرجوع في الهبة، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

قَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ خِفَافُ الْإِبِلِ». فَأَقَرَّ بِهِ قُتَيْبَةُ، وَقَالَ: نَعَمْ.

سهر حلي

١٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ* نَحْوَهُ.** وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلٍ وَأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهم.

حَدِيْثُ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حسَنٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْقَطَائِعِ، يَرَوْنَ جَائِزًا أَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ لِمَنْ رَأَى ذَلِكَ.

١٤١٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. سهر

قَالَ مَحْمُوْدٌ: وحَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ شُعْبَةَ، وَزَادَ فِيْهِ: «وَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ».

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «الْمَأْرِبِيُّ»: [بِهَذَا الْإِسْنَادِ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَحْوَهُ»: [الْمَأْرِبُ نَاحِيَةٌ مِنْ الْيَمَنِ].

سهر = "عما يحمى" بلفظ المجهول، والمراد بالحما الإحياء لا الحمى؛ لأنه لا يجوز لأحد أن يخصّ.

وقوله: ما لم تنله خفاف الإبل: أراد به البعيد من المرعى، ففيه دليل على أن الإحياء لا يجوز بقرب البلد؛ لاحتياج أهله إلى مرعى مواشيهم، كذا في "اللمعات".

قوله: بحضرموت: [بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء وميم، بلدة من اليمن.]

حلي: قوله: ما لم تنله خفاف الإبل: قلت: دل على أن الاستقطاع والإحياء مخصوص بما لم يتعلق به المصالح العامة، ودل الحديث على أن الإحياء لا يجوز إلا بإذن الإمام، وإلا لم ينتزع منه، فافهم.

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْغَرْسِ

١٤١١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ وَأُمِّ مُبَشِّرٍ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف شيخ

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُزَارَعَةِ

١٤١٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ ﷺ.

عرف: معنى المعاملة وحديث الباب مخالف للإمام أبي حنيفة والشافعي ﷺ وبيان توجيههما: قوله: باب إلخ: قد مر ذكرها بالأقسام الثلاثة، قيل: إن المعاملة في لغة المدينة بمعنى المساقاة، وحديث الباب وارد على أبي حنيفة ﷺ والشافعي ﷺ، وأجاب الشافعي ﷺ بأن هذه المزارعة تبع المساقاة، واعترض القدوري بأن أكثر أراضي خيبر كانت مكشوفة، وما كانت الأشجار حاوية على جميع الأراضي. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في المزارعة: المساقاة في البساتين والنخيل، والمزارعة في الزرع. الشافعي وأبو حنيفة ﷺ متفقان في أنه لا يجوز المزارعة وخالفهما مقلدوهما كما سبق، وتفرد الشافعي بجواز المساقاة، ولا تجوز عند أبي حنيفة، وحديث ابن عمر ﷺ حجّة للشافعي ﷺ، وللأحناف على الشوافع ما قد سبق: "أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة"، وأنه قاعدة كلية وهذا فعل جزئي، وأنه نهي وهذا مبيح، وأنه قول وهذا فعل، فله الترجيح من جميع هذه الوجوه، وجواب هذا الحديث: أنه لم يكن مزارعة، بل خراج مقاسمة، وما جاء في الروايات من امتناع الإجارة أو النهي تنزيهي، وللجمهور روايات الأصحاب ﷺ. =

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.

وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُوْنَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ[سهر] النَّخِيْلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا،

سهر: قوله: بمساقاة: المساقاة: أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره؛ ليعمل فيه ويصلحها بالسقي والتربية على سهم معيّن كنصف أو ثلث، والمزارعة: عقد على الأرض ببعض الخارج كذلك. =

عرف = وأما جواب أبي حنيفة فأجاب صاحب "الهداية" بأنه خراج المقاسمة لا المزارعة، وهو تقسيم ما خرج من الأرض، وأخذه المرغيناني عن شيخه السرخسي. وقيل: إن جميع "الهداية" مأخوذ من "مبسوط السرخسي"، وكنت أتوهم أن جواب "الهداية" مناقض لكلامه في موضع آخر؛ فإنه ذكر في السير أن النبي ﷺ فتح خيبر عنوة، وقسمها بين الغانمين، فإذن تكون الأراضي في ملك الغانمين ومزارعة، وقال في جواب حديث الباب: إنه خراج بالمقاسمة، فتكون أراضي خيبر على ملك يهود الكفار، فتدافع بين كلاميه، وما توجه إلى دفعه شارح من الشراح، ثم رأيت في "مبسوط السرخسي"، فأطنب الكلام على أوراق تزيد على ثلاثين ورقا، وكلامه يفيد دفع التدافع، وأجاب خواهر زاده في مبسوطه، نقله العيني في "العمدة"، وذلك أيضاً مستبعد جداً.

شيخ = اعلم أن للمزارعة صوراً، إحداها: أن يعطي رب الأرض أرضه بأن ما يخرج منها فهو على النصف أو الثلث، وهذه الصورة هي المروجة في زماننا هذا، ويجوز عند الجمهور، ولا يجوز عند الإمامين.

والثانية: أن الأرض يعطيها رب الأرض على أن ما يخرج من الأرض من ذلك الجانب المعيّن فهو لرب الأرض.

الثالثة: أن يعطي الأرض على أن رب الأرض يأخذ مَنا أو منين أو ثلاثة أمناء مثلاً، وهاتان الصورتان غير جائزتين اتفاقًا.

الرابعة: أن يعطي الأرض رب الأرض على كراء الذهب والفضة بأن لصاحب الأرض عشرين درهمًا مثلاً في الحول فقط، فهذه الصورة تجوز اتّفاقًا، ورواية رافع بن خديج متخالفة في الألفاظ، روي في بعضها امتناع الإجارة، وفي بعضها امتناع الكراء، فلهذا الاختلاف ترك البعض روايته، واستدل بها البعض.

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ. وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

(٤٢) بَابٌ *

١٤١٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ، وَقَالَ: «إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا».

١٤١٤ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسَى الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي: [بَابٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ].

سهر = والمساقاة تكون في الأشجار، والمزارعة في الأراضي، وحكمهما واحد، وهما فاسدان عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه والآخرين من الأئمة جائز، وقيل: لا نرى أحدا من أهل العلم منع عنهما إلا أبو حنيفة، وقيل: زُفَر معه، وقال في "الهداية": الفتوى على قولهما.

والدليل للأئمة ما روي: أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع، ولأبي حنيفة ما روي عنه ﷺ: نهى عن المخابرة، وهي المزارعة، كذا في "اللمعات".

قوله: فليمنحها: أي فليُعطها أخاه على وجه العارية للزارعة؛ ليحصل له ثواب، أو ليزرعها بنفسه؛ ليحصل له النفع.

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ.* حَدِيْثُ رَافِعٍ ﷺ حديْثٌ فِيْهِ اضْطِرَابٌ، يُرْوَى هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﷺ عَنْ عُمُومَتِهِ، وَيُرْوَى عَنْهُ عَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، وَهُوَ أَحَدُ عُمُومَتِهِ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْهُ عَلَى رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِـهِ: «زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ»: [وَجَابِرٍ ﷺ].

* * * *